ҚАЗАҚША

APPLE INC.
macOS ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІ

Apple бренділі жүйелерде пайдалануға арналған

APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН ОСЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІН («ЛИЦЕНЗИЯ») МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ. APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ СІЗ ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ ШАРТТАРЫН ОРЫНДАУҒА МІНДЕТТЕНЕТІҢІЗГЕ КЕЛІСЕСІЗ. ЕГЕР ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ ШАРТТАРЫНА КЕЛІСПЕСЕҢІЗ, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН ОРНАТПАҢЫЗ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ, ЕГЕР СІЗГЕ ШАРТТАРҒА «КЕЛІСУ» НЕМЕСЕ «КЕЛІСПЕУ» МҮМКІНДІГІ БЕРІЛСЕ, «КЕЛІСПЕУ» ТҮЙМЕСІН БАСЫҢЫЗ. APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН APPLE ЖАБДЫҚТАРЫН САТЫП АЛУ БАРЫСЫНДА САТЫП АЛҒАН БОЛСАҢЫЗ ЖӘНЕ ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ ШАРТТАРЫНА КЕЛІСПЕСЕҢІЗ, ҚАЙТАРУ МЕРЗІМІ ІШІНДЕ https://www.apple.com/legal/sales-support/ МЕКЕНЖАЙЫНДАҒЫ APPLE ҚАЙТАРУ САЯСАТЫНА САЙ ҚАЙТАРУ ҮШІН APPLE STORE ДҮКЕНІНЕ НЕМЕСЕ ОНЫ САТЫП АЛҒАН УӘКІЛЕТТІ ТАРАТУШЫҒА APPLE ЖАБДЫҒЫНЫҢ/БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫНЫҢ ТОЛЫҚ ЖИЫНТЫҒЫН ҚАЙТАРА АЛАСЫЗ. АҚШАНЫ ҚАЙТАРУ ҮШІН БАРЛЫҚ ЖАБДЫҚ/БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЖИЫНТЫҒЫН ҚАЙТАРУ КЕРЕК.

БҰЛ ЛИЦЕНЗИЯ БЕЛГІЛІ БІР ЕЛДЕРГЕ НЕМЕСЕ ӨҢІРЛЕРГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОСЫМШАНЫ ҚАМТИДЫ. ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОСЫМШАНЫҢ ШАРТТАРЫ ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛАДЫ. ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОСЫМША МЕН ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯДАҒЫ БАСҚА ШАРТТАР АРАСЫНДА ҚАНДАЙ ДА БІР СӘЙКЕССІЗДІК АНЫҚТАЛСА, ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОСЫМША БАСЫМ БОЛАДЫ.

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕ: Бұл бағдарламалық құрал материалдарды көшіру, модификациялау, жариялау не тарату үшін пайдаланылуы мүмкін дәрежеде, ол сізге авторлық құқықпен қорғалмаған материалдарды, авторлық құқық сізге тиесілі материалдарды немесе көшіруге, модификациялауға, жариялауға не таратуға рұқсат етілген немесе заңды түрде рұқсат етілген материалдарды көшіру үшін ғана лицензияланады. Кез келген материалды көшіруге, өзгертуге, жариялауға не таратуға құқығыңыз бар екеніне сенімді болмасаңыз, заң кеңесшісіне хабарласыңыз.

1. Жалпы.
A. Apple бренділі компьютеріңіз немесе қолдау көрсетілетін құрылғылар үшін Apple жаңартып немесе ауыстырып беруі мүмкін функция жақсартуларымен, бағдарламалық құрал жаңартуларымен, жүйе файлдарымен, жүйе файлдарымен немесе жүйені қалпына келтіру бағдарламалық құралымен («Apple бағдарламалық құрал жаңартулары») жаңартылуы не ауыстырылуы мүмкін Apple бағдарламалық құралы (соның ішінде Boot ROM коды), кез келген үшінші тараптың бағдарламалық құралы, құжаттама, интерфейстер, контент, қаріптер және Осы Лицензиямен бірге келген кез келген дерек Apple бренділі жабдықта, ішкі жадта, алынбалы медиада, дискіде немесе тек оқуға болатын жадта, кез келген басқа медиада немесе кез келген басқа нысанда орнатылуына не орнатылмауына қарамастан (Apple түпнұсқа бағдарламалық құралы және Apple бағдарламалық құралындағы өзгерістер «Apple бағдарламалық құралы» деп аталады), оларды Apple Inc. («Apple») Лицензияның шарттарына сәйкес пайдалануға лицензиялайды, бірақ сатпайды. Apple және/немесе оның лицензиарлары Apple бағдарламалық құралының өзіне меншік құқығын және Сізге тікелей берілмеген құқықтардың барлығын өзінде қалдырады. Сіз осы Apple бренділі жабдыққа орнатылуы мүмкін кез келген Apple бренділі қолданба бағдарламалық құралы өнімі осы Лицензияның шаттарымен реттелетініне келісесіз, бірақ мұндай өніммен бірге бөлек лицензия берілген жағдайда аталған өнімді пайдалану сол лицензияның шарттарымен реттелетініне келісесіз.

B. Apple өз қалауы бойынша болашақта Apple бағдарламалық құралына өзгерістер енгізуі мүмкін. Apple бағдарламалық құралындағы өзгерістер (егер болса) Apple компаниясының жаңа немесе басқа Apple бренділі компьютерлерінің модельдері үшін шығаратын барлық қолданыстағы бағдарламалық құрал мүмкіндіктерін немесе жаңа мүмкіндіктерді міндетті түрде қамтымауы мүмкін. Осы Лицензияның шарттары Apple ұсынған барлық Apple бағдарламалық құрал өзгертулерін басқарады. Алайда Apple бағдарламалық құрал жаңартуының жеке лицензиясы болса, аталған лицензияның шарттары қолданылады.

C. Apple бағдарламалық құралында көрсетілген, сақталған немесе қол жеткізілген кез келген контентке иелік және зияткерлік меншік құқықтары тиісті контент иесіне тиесілі. Мұндай контент авторлық құқықпен немесе

басқа зияткерлік меншік туралы заңдармен және келісімдермен қорғалуы және мұндай контентті ұсынатын үшінші тараптың пайдалану шарттарымен реттелуі мүмкін. Осы құжатта басқаша көзделмеген жағдайларда, осы Лицензия Сізге мұндай контентті пайдалануға ешқандай құқық та, мұндай контентті әрі қарай пайдалана алатыныңызға кепілдік те бермейді. News немесе Maps арқылы қол жеткізілетін қандай да бір кескіндерді дербес файл ретінде қайта жариялауға, тасымалдауға немесе қайта жасауға тыйым салынады.

2. Лицензия бойынша рұқсат етілген пайдалану жолдары мен шектеулер.
A. Алдын ала орнатылатын және бір нұсқалы Apple бағдарламалық құрал лицензиясы. Осы Лицензияның ережелері мен шарттарына сәйкес, Mac App Store дүкенінен Apple бағдарламалық құралын автоматты түрде жүктеп алу арқылы немесе корпоративтік лицензия, техникалық қызмет көрсету немесе Apple корпорациясымен басқа жазбаша келісім жасау арқылы сатып алған жағдайларды қоспағанда, сізге кез келген уақытта бір Apple бренділі компьютерге бір (1) Apple бағдарламалық құралын орнатуға, пайдалануға және іске қосуға шектеулі, айрықша емес лицензия беріледі. Мысалы, Apple бренділі жабдықта алдын ала орнатылған Apple бағдарламалық құралын сатып алған болсаңыз, осы бір даналық лицензия шарттары сізге қолданылады.

B. Mac App Store лицензиясы. Егер сіз Apple бағдарламалық құралына лицензияны Mac App Store дүкені арқылы немесе автоматты түрде жүктеп алу арқылы алған болсаңыз, онда осы Лицензияның талаптары мен шарттарын және Apple Media Services қызметтерін пайдалану шарттарында (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) («Пайдалану ережелері») көзделген Қызметтер мен контентті пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сізге мынадай шектеулі, беруге жатпайтын және айрықша емес лицензия беріледі:

(i) сіз иелік ететін немесе басқаратын Apple брендімен шығарылған әрбір үйлесімді компьютерге («Mac компьютері») Apple бағдарламалық құралының бір (1) көшірмесін тек жеке, коммерциялық емес пайдалану мақсатында тікелей жүктеп алу, орнату, пайдалану және іске қосу;

(ii) егер сіз коммерциялық кәсіпорын немесе оқу орны болсаңыз, келесілер үшін Apple бағдарламалық құралының бір (1) көшірмесін жүктеп алу, орнату, пайдалану және іске қосу: (a) сіз иелік ететін немесе басқаратын әрбір Mac компьютеріндегі бір пайдаланушы немесе (b) сіз иелік ететін немесе басқаратын бір ортақ Mac компьютеріндегі бірнеше пайдаланушы. Мысалы, бір қызметкер Apple бағдарламалық құралын Mac жұмыс үстелінде де, Mac ноутбугінде да қолдана алады немесе бірнеше студент Apple бағдарламалық құралын ресурстық орталықта немесе кітапханада орналасқан бір Mac компьютерінде сериялы түрде қолдана алады және

(iii) Apple компаниясының уәкілетті өкілі қол қойған, берген немесе өзге түрде жазбаша түрде көзделген жағдайларды қоспағанда, сіз иелік ететін немесе басқаратын және онда Apple бағдарламалық құралы орнатылып, іске қосылған әрбір Apple бренділі компьютердегі виртуалды операциялық жүйе орталарында төменде көрсетілген мақсаттар үшін Apple бағдарламалық құралының, кез келген алдыңғы шығарылымдағы macOS немесе OS X операциялық жүйесінің бағдарламалық құралының не Apple бағдарламалық құралының кез келген кейінгі шығарылымының қосымша екі (2) көшірмесін немесе данасын орнату, пайдалану және іске қосу: (a) бағдарламалық құралды әзірлеу; (b) бағдарламалық құралды әзірлеу кезінде сынау; (c) macOS Server пайдалану; немесе (d) жеке коммерциялық емес пайдалану.

3-бөлімде тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, жоғарыдағы 2B(iii) бөлімінде көрсетілген грант Apple бағдарламалық құралының виртуалдандырылған көшірмелерін немесе даналарын қызмет көрсету бюросына, уақытты бөлуге, терминалдарды бөлісуге, релеге немесе басқа ұқсас қызмет түрлеріне байланысты пайдалануға рұқсат бермейді. Осы 2B бөлімінде тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, Mac компьютерлеріндегі виртуалды операциялық жүйе орталарында iOS, iPadOS, watchOS немесе tvOS қоса, Apple операциялық жүйесінің кез келген бағдарламалық құралын іске қосу үшін Apple бағдарламалық құралын пайдалануға құқығыңыз жоқ.

C. Корпоративтік немесе техникалық қызмет көрсету лицензиясы. Егер Apple бағдарламалық құралын Apple корпоративтік немесе техникалық қызмет көрсету лицензиясы бағдарламасы арқылы сатып алған болсаңыз, корпоративтік лицензияңыздың немесе техникалық қызмет көрсету лицензиясының шарттары сіз иеленетін немесе басқаратын Apple бренділі компьютерлерде Apple бағдарламалық құралының қанша көшірмесін жүктеп алуға, орнатуға, пайдалануға және іске қосуға рұқсат етілетінін анықтайды. Apple жазбаша түрде келісім берген жағдайларды қоспағанда, осы лицензияның барлық басқа ережелері мен шарттары корпоративтік немесе техникалық қызмет көрсету лицензиясы бойынша алынған Apple бағдарламалық құралын

пайдалануыңызға қолданылады.

D. Жүйе талаптары; Apple аккаунты. Apple бағдарламалық құралына Apple ұсынған белгілі бір жүйе талаптарына сәйкес келетін Apple бренділі жабдықта ғана қолдау көрсетілетінін ескеріңіз. Сонымен қатар Apple бағдарламалық құралының және белгілі бір Қызметтердің белгілі бір функцияларын пайдалану және оларға кіру (6-бөлімде анықталғандай) үшін Apple аккаунты деп аталатын бірегей пайдаланушы аты мен құпия сөзді пайдалану қажет болуы мүмкін.

E. Қаріптер. Осы Лицензияның ережелері мен шарттарына сәйкес Apple бағдарламалық құралы жұмыс істеп тұрған кезде контентті көрсету және басып шығару үшін Apple бағдарламалық құралымен бірге келген қаріптерді пайдалануға болады, алайда қаріптерді контентке тек осы қаріппен бірге ендіру шектеулерімен рұқсат етілген жағдайда ғана енгізуге болады. Бұл ендірілген шектеулерді Қаріптер анықтамалығы/Алдын ала көру/Қаріпті көрсету ақпараттық тақтасынан табуға болады.

F. Дауыстар; Нақты уақыттағы субтитрлер. Осы Лицензияның шарттары мен ережелеріне сәйкес Сіз: (i) Apple бағдарламалық құралындағы жүйелік дауыстарды («Жүйелік дауыстар») пайдалана аласыз; (1) Apple бағдарламалық құралын іске қосқан кезде және (2) жеке, коммерциялық емес пайдалану үшін өзіңіздің түпнұсқа контентіңізді және жобаларыңызды жасау үшін; (ii) тек сіздің жеке коммерциялық емес пайдалануыңыз үшін FaceTime қоңырауы кезінде немесе басқа жолмен Apple бағдарламалық құралы («Нақты уақыттағы субтитрлер») нақты уақытта құрылғыда автоматты түрде жасайтын Нақты уақыттағы субтитрлерді пайдалана аласыз және (iii) жеке коммерциялық емес мақсатта жеке дауысыңызды пайдаланып, құрылғыда өзіңізге ұқсас дауыс («Жеке дауыс») жасау үшін Жеке дауыс функциясын пайдалана аласыз. Жүйелік дауыстарды, нақты уақыттағы субтитрлерді немесе Жеке дауысты нақты уақыт режимінде пайдаланудың ешқандай басқа нысаны кез келген жүйелік дауыстарды, нақты уақыттағы субтитрлерді немесе жеке дауыстарды коммерциялық, коммерциялық емес, жалпы мақсаттарда немесе коммерциялық контексте жасауды не пайдалануды, көбейтуді, көрсетуді, орындауды, жазуды, жариялауды немесе таратуды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, осы лицензияға жол берілмейді.

G. Фотосуреттер қолданбасының функциялары мен қолдау қызметі. Apple бағдарламалық құралының Фотосуреттер қолданбасы («Фотосуреттер қолданбасы») кейбір бейне және сурет пішімдерін қолдамауы мүмкін. Фотосуреттер қолданбасының кейбір функцияларын пайдалану камераның сипаттамаларына байланысты мүмкін болады. Фотосуреттерді фотосуреттер қолданбасымен және кез келген Apple немесе үшінші тарап қызметтерімен синхрондау деректердің жоғалуына әкелуі мүмкін. Фотосуреттер қолданбасына енгізілген слайдшоу графикасы, музыкасы және тақырыптары тек Фотосуреттер қолданбасында жасалатын слайдшоуларда коммерциялық емес жеке мақсатқа пайдалануға арналған. Фотосуреттер қолданбасында қамтылған немесе оның бір бөлігі ретінде ұсынылған кез келген фотосуретті, суретті, графиканы, өнер туындысын, аудио, видео немесе ұқсас материалдарды («Цифрлық материалдар») коммерциялық немесе басқа жолмен пайдалануға, алуға немесе таратуға немесе Фотосуреттер қолданбасының бір бөлігі ретінде тиісті пайдалану контексінен тыс Цифрлық материалдарды басқаша пайдалануға рұқсат берілмейді.

H. Контентті кэштеу функциялары.
1. Apple және/немесе оның үлестес тұлғалары белгілі бір бағдарламалық құралды және/немесе контентті (мысалы, Mac App Store дүкенінен тиісті контентке) («Apple талаптарына сәйкес контент») кэштеуге қолжетімді ететін дәрежеде Apple бағдарламалық құралының белгілі бір функциялары («Контент кэштеу функциялары») Apple бағдарламалық құралы орнатылған Apple бренділі компьютерде (осы бөлімнің мақсаттары үшін Apple бренділі компьютер «Кэштеу қосылған Mac»деп аталады) Apple талаптарына сәйкес келетін контентті автоматты түрде жүктеп алуы және кэштеуі мүмкін. **Apple бағдарламалық құралының контентті кэштеу мүмкіндіктерін қолданып, Mac компьютерінде кэштеу мүмкіндігі бар Apple талаптарына сәйкес келетін контентті Apple жүктей және кэштей алатынына келісесіз.** Apple бағдарламалық құралындағы контентті кэштеу мүмкіндіктерін кез келген уақытта кэштеу қосулы Mac компьютеріндегі «Жүйе параметрлері» астындағы «Ортақ пайдалану» бөлімінен өшіруге болады.

2. Apple бағдарламалық құралының контентті кэштеу функциялары тек сіз иелік ететін немесе басқаратын Кэштеу қосулы Mac компьютерінде пайдалануға арналған және тек үйіңіздегі, компанияңыздағы немесе ұйымыңыздағы рұқсат етілген соңғы пайдаланушыларға Apple талаптарына сай осындай контентті жеткізуді жеделдетуге пайдаланылады. Мұндай пайдаланушыларға Apple рұқсат етілетін контентін алмас бұрын, Apple арқылы жеке аутентификациялау қажет болуы мүмкін екенін және Кэштеу қосулы Mac көмегімен Apple сәйкес келетін контентті жедел жеткізу сіз немесе сіздің соңғы пайдаланушыларыңыз Apple талаптарына сай контентті алатын шарттарды өзгертпейтінін түсінесіз.

3. Apple талаптарына сай контентті кез келген пайдалану кэштелетін Apple талаптарына сай контент түрін басқаратын қолданыстағы лицензиялық шарттармен реттелетінін мойындайсыз және оған келісесіз. Осы шарттар мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді: Apple мультимедиялық қызметтер шарттары мен талаптары, iCloud шарттары және талаптары, iTunes U нұсқаушысымен келісім, iTunes U бағдарламалық құралының лицензиялық келісімі және/немесе жүктеп алынатын бағдарламалық құралмен бірге жүретін қолданыстағы лицензиялық шарттар (жүктеп алынатын қолданбаның өз жеке лицензиялық келісімі болса, аталған лицензиялық келісім қолданылады). Apple бағдарламалық құралы лицензиясы (SLA) мына жерде: https://www.apple.com/legal/sla/. Контентті кэштеу функцияларын пайдалану және Кэштеу қосулы Mac компьютеріңізде Apple талаптарына сай контентті сақтау Apple талаптарына сай контентке қолданылатын лицензиялық шарттарда берілген құқықтардан тыс ешқандай құқықтарды бермейтінін мойындайсыз және оған келісесіз, сонымен қатар Apple талаптарына сай контенттегі Apple немесе кез келген басқа авторлық құқық иелерінің қандай да бір құқығын беруді, қабылдамауды немесе басқаша шектеуді білдірмейді.

4. Өз иелігіңізге немесе бақылауыңызға жатпайтын (немесе осындай мақсаттар үшін пайдалануға заңды түрде рұқсат етілмеген) желіде контентті кэштеу функциялары бар Кэштеу қосулы Mac компьютерін орналастыруға, сондай-ақ Apple талаптарына сай контентіне үйіңізден, компанияңыздан немесе ұйымыңыздан тыс соңғы пайдаланушылардан алынған кіру рұқсатын беруіңізге құқығыңыз жоқ. Сіз контентті кэштеу функцияларын тек өзіңіздің жеке, коммерциялық емес пайдалануыңыз үшін немесе компанияңыздың не ұйымыңыздың ішкі пайдалануы үшін және тек осы құжатта тікелей рұқсат етілген тәртіппен ғана пайдалануға келісесіз. Сіз үшінші тұлғаларға Контент кэштеу функциялары ұсынатын қызметтермен немесе ақпаратпен біріктірілген немесе оларды қандай да бір жолмен пайдаланатын қызметтерді ұсынуға құқығыңыз жоқ.

5. Apple бағдарламалық құралындағы Контент кэштеу функцияларын қоса, сіз Apple Кэштеу қосулы Mac компьютерінде Apple талаптарына сай контентті сақтай, қадағалай және қорғай алатынына, сонымен қатар мұндай мақсаттар үшін Кэштеу қосулы Mac компьютеріңіз және қатысты желілер туралы жабдық идентификаторлары және IP мекенжайларын қамтитын, олармен шектелмейтін техникалық ақпаратты жинай және қолдана алатынына келісесіз. Apple тексеру, сақтау немесе аутентификация механизмдерін, цифрлық қолтаңбаны, цифрлық құқықтарды басқаруды немесе Apple бағдарламалық құралында, қызметтерінде, Apple талаптарына сай контентте немесе басқа Apple бағдарламалық құралында немесе технологиясында енгізілген басқа қауіпсіздік механизмдерін өшірмеуге, бұзбауға, бұзып кірмеуге, айналып өтпеуге және басқа жолмен араласпауға, сондай-ақ басқалардың мұны істеуіне мүмкіндік бермеуге келісесіз.

6. Apple Кэштеу қосулы Mac компьютеріңізде кэштеуге қолжетімді Apple контентін ұсынуды тоқтату (мысалы, бұрын кэштеген кейбір контентіңіз кейінірек кэштеу үшін қолжетімді болмауы мүмкін) және кез келген Кэштеу қосулы Mac компьютерлерінен кез келген кэштелген Apple талаптарына сай контентті Кэштеу қосулы Mac құрылғыларынан кез келген уақытта өз ұйғаруымен жою құқығын өзіне қалдырады және Apple бұл жағдайда сіздің алдыңызда ешқандай жауапкершілік көтермейді. Apple талаптарына сай контентті кэштеу барлық елдер мен аймақтарда қолжетімді болмауы мүмкін екенін түсінесіз. Кез келген уақытта Apple талаптарына сай контентті жоя аласыз және контентті кэштеу мүмкіндіктерін өшіре аласыз.

I. Қашықтағы жұмыс үстелі байланыстары. Осы Лицензияның ережелері мен шарттарына сәйкес, экранды бөлісу функциясы арқылы немесе кез келген басқа жолмен басқа компьютерден немесе электрондық құрылғыдан (бұдан әрі «Құрылғы») Apple бағдарламалық құралы іске қосылған Apple брендділі компьютерге қашықтан қосылған кезде (осы бөлімнің мақсаттары үшін Apple брендділі мұндай компьютер «Үйдегі Mac»деп аталады):

(i) Үйдегі Mac компьютерінде жұмыс істейтін және көрсетілетін Apple бағдарламалық құралының графикалық сеансын басқару үшін кез келген уақытта тек бір (1) Құрылғы тікелей немесе жанама түрде қашықтан қосыла алады және

(ii) құрылғылардың орынды саны бір уақытта бір мақсат үшін қашықтан қосыла алады: Apple бағдарламалық құралын басқармайтын жағдайда Үйдегі Mac компьютерінде жұмыс істейтін және көрсетілетін Apple бағдарламалық құралының бірдей графикалық сеансын бір уақытта бақылау; бірақ

(iii) бір ғана (1) Apple брендділі құрылғы кез келген уақытта тікелей немесе жанама түрде Үйдегі Mac компьютерінде жұмыс істейтіннен және көрсетілгеннен өзгеше Apple бағдарламалық құралының жеке графикалық жұмыс үстелі сеансын басқару үшін қашықтан қосыла алады және мұндай қосылымды Apple бағдарламалық құралының Экран бөлісу функциясымен жүзеге асыруға болады.

Осы 2I бөлімде немесе 3-бөлімде тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда немесе Apple өзгеше лицензияламаса, қызмет көрсету бюросына, уақытты бөлісуге, терминалдарды бөлісуге немесе басқа да ұқсас қызмет түрлеріне байланысты Apple бағдарламалық құралын немесе оның кез келген функциялық мүмкіндігін пайдаланбауға келісесіз (мұндай қызметтер сіздің жеке ұйымыңызда немесе үшінші тараптарда ұсынылғанына қарамастан).

J. Басқа пайдалану шектеулері. Осы Лицензияда көрсетілген гранттар Apple компаниясына тиесілі емес кез келген компьютерде Apple бағдарламалық құралын орнатуға, пайдалануға немесе іске қосуға мүмкіндік бермейді және сіз оны басқа адамдарға жасауға рұқсат бермеуге келісесіз. Сіз Apple бағдарламалық құралына жапсырылуы немесе олардың құрамында болуы мүмкін қандай да бір меншік құқығы туралы хабарламаларды (соның ішінде сауда белгілері және авторлық құқық туралы хабарламаларды) алып тастамауға, көмескілемеуге немесе өзгертпеуге келісесіз. Осы Лицензияның шарттары өзгеше рұқсат етпесе немесе Apple басқа жолмен лицензияламаса: (i) Apple бағдарламалық құралын бір уақытта тек бір пайдаланушы қолдана алады және (ii) Apple бағдарламалық құралын бір уақытта бірнеше компьютер іске қосатын немесе қолдана алатын желіде қолжетімді етуге құқығыңыз жоқ. 3-бөлімде тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, Apple бағдарламалық құралын жалға алуға, қарызға алуға, сатуға, қайта таратуға немесе қосалқы лицензиялауға құқығыңыз жоқ.

K. Резервтік көшірме. Сіз Apple бағдарламалық құралының бір көшірмесін тек резервтік көшірме жасау үшін жасай аласыз (Apple бренділі жабдықта құралында ендірілген немесе басқаша қамтылған Apple Boot ROM кодын және басқа Apple микробағдарламасын қоспағанда); резервтік көшірмеде түпнұсқадағы барлық авторлық құқық немесе басқа меншік туралы ескертулер болуы керек. Apple Boot ROM коды және ендірілген бағдарламалық құрал тек Apple бренділі жабдықта пайдалану үшін беріледі және сіз Apple жүктелетін ROM кодын немесе ендірілген бағдарламалық құралды, сондай-ақ олардың кез келген бөлігін көшіруге, өзгертуге немесе таратуға құқығыңыз жоқ.

L. Қолданыстағы бағдарламалық құралды көшіру. Егер сіз бағдарламалық құралын бір Apple бренділі компьютерден басқа Apple бренділі компьютеріне тасымалдау үшін Орнату/Көшіру көмекшісін қолдансаңыз, көшірме басқа компьютерге ауыстырылған кезде, бағдарламалық құралдың түпнұсқалық көшірмесін одан әрі пайдалануға тыйым салынуы мүмкін екенін ұмытпаңыз (мұндай бағдарламалық құралдың лицензиялық көшірмесі екі компьютерде де болатын жағдайды қоспағанда). Қолданыстағы шарттар мен талаптар үшін бағдарламалық құралдың тиісті лицензиялық келісімдерімен танысуыңыз керек. Үшінші тарап бағдарламалық құралы мен қызметтері Apple бағдарламалық құралымен үйлесімді болмауы мүмкін және бұл Apple бағдарламалық құралын орнату мұндай бағдарламалық құралдың немесе үшінші тарап қызметтерінің қолжетімділігі мен ыңғайлылығына әсер етуі мүмкін.

M. Бастапқы коды ашық. Apple бағдарламалық құралына кіретін Apple бағдарламалық құралының кейбір компоненттері мен үшінші тараптың ашық бастапқы бағдарламалары Apple компаниясының бастапқы коды ашық веб-сайтында (https://www.opensource.apple.com/) (бәрін қосқанда «Бастапқы коды ашық компоненттер») қолжетімді болуы немесе қолжетімді етілуі мүмкін. Келесі шарттармен тек осы бастапқы коды ашық компоненттерді өзгерте немесе ауыстыра аласыз: (i) модификацияланған Apple бағдарламалық құралы сіз иелік ететін немесе басқаратын Apple бренділі компьютерлерде модификацияланбаған Apple бағдарламалық құралының орнына қолданылады, бұл үшін әрбір осындай Apple компьютерінде Apple бағдарламалық құралының тиісті лицензияланған көшірмесі орнатылған болуы керек және (ii) сіз осы Лицензияның шарттарын және Бастапқы коды ашық компоненттерді пайдалануды реттейтін кез келген қолданылатын лицензиялық шарттарды басқаша қадағалайсыз. Apple компаниясы модификацияланған Apple бағдарламалық құралы үшін жаңартуларды, техникалық қызмет көрсетуді, кепілдікті, техникалық немесе басқа қолдауды немесе қызметтерді ұсынуға міндетті емес. Егер сіз Apple аппараттық құралының істен шығуы немесе бүлінуі Apple бағдарламалық құралының бастапқы коды ашық компоненттерін модификациялаудан туындаса, мұндай ақау немесе бүліну Apple жабдығының кепілдік шарттарынан алынып тасталатынын тікелей мойындайсыз.

N. Кері инженерлік талдау жасауға болмайды. Сізге қатысты болған жағдайда, осы Лицензияда немесе Пайдалану ережелерінде тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, Apple бағдарламалық құралын көшіруге, сондай-ақ Apple бағдарламалық құралын не Apple бағдарламалық құралы ұсынатын кез келген қызметтерді немесе олардың кез келген бөлігін декомпиляциялауға, кері инженерлік талдау жасауға, бөлшектеуге, бастапқы кодын немесе оқыту деректерін анықтауға әрекеттенуге, шифрын ашуға, өзгертуге не олардың негізінде туынды материалдар жасауға құқығыңыз жоқ және (осындай шектеулердің кез келгені қолданыстағы заңнамада немесе Apple бағдарламалық құралының құрамына енуі мүмкін ашық бастапқы кодты

құрамдастарды пайдалануды реттейтін лицензиялық талаптарда тыйым салынған жағдайларды және тек сондай көлемде қоспағанда) мұндай әрекеттерді өзіңіз де жасамауға әрі олардың басқалар тарапынан жасалуына жол бермеуге келісесіз. Сондай-ақ сіз Apple компаниясы берген Apple бағдарламалық жасақтамасының немесе Apple жабдығының бейне немесе экран жазбасының жазылып жатқанын, микрофонның немесе камераның жазып жатқанын көрсететін дыбыстық, визуалды немесе басқа индикаторларына араласпауға, өшірмеуге және өзгертпеуге келісесіз.

O. Заңдарды сақтау. Сіз Apple бағдарламалық құралы мен Қызметтерін (төмендегі 6-бөлімде анықталған) тұрғылықты жеріңіздегі немесе Apple бағдарламалық құралы мен Қызметтерін жүктеп алған не пайдаланатын елдің немесе өңірдің жергілікті заңдарын қоса алғанда, қолданыстағы барлық заң мен нормативтік талаптарға сәйкес пайдалануға келісесіз. Бұдан әрі қарай жасанды контентті (мысалы, жасанды айқын немесе сексуалды контентті қоса) жасау үшін қолданыстағы заңдар тыйым салатын кез келген тәсілмен Apple Бағдарламалық құралы мен Қызметтерін пайдаланбауға келісесіз. Apple бағдарламалық құралы мен қызметтерінің функциялары барлық тілдерде немесе түрлі аймақтарда бірдей қолжетімді болмауы мүмкін, ал кейбір функциялар аймаққа байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Apple Бағдарламалық құралы мен Қызметтерінің кейбір функцияларына немесе контентіне қосымша шарттар немесе шектеулер қолданылуы мүмкін. Кейбір Apple бағдарламалық құралы мен Қызметтері үшін интернетпен байланыс қажет.

P. Үшінші тараптың бағдарламалық құралы. Apple компаниясы Apple бағдарламалық құралының бөлігі ретінде қамтамасыз етті және пайдаланушыларға ыңғайлы болуы үшін, Apple бағдарламалық құралына жаңарту, жаңалау немесе қосымша ретінде белгілі бір үшінші тарап бағдарламалық құралына немесе қызметтеріне кірумен қамтамасыз ете алады. Apple бағдарламалық құралында қандай да бір үшінші тарап бағдарламалық құралы немесе қызметтері бар немесе оларға кіруге мүмкіндік беретін шеңберде Apple мұндай бағдарламалық құралға немесе қызметтерге қандай да бір техникалық немесе басқа қолдау көрсетуге нақты немесе тұспалды міндеттенбейді. Бағдарламалық құралға, қызметтерге және/немесе өнімдерге қатысты техникалық қолдау және тұтынушыларға қызмет көрсету үшін тиісті бағдарламалық құрал жеткізушісіне, өндірушісіне немесе қызмет жеткізушісіне тікелей хабарласыңыз.

Q. Apple бағдарламалық құралының өзгертулері. Apple бағдарламалық құралы Apple-дің Apple бағдарламалық құралындағы өзгерістерді мезгіл-мезгіл тексеріп отырады. Егер өзгеріс болса, ол автоматты түрде компьютерге және қажет болған жағдайда перифериялық құрылғыларға жүктеліп, орнатылуы мүмкін. **Apple бағдарламалық құралын қолдана отырып, сіз Apple компаниясы сіздің компьютеріңізге және перифериялық құрылғыларыңызға Apple бағдарламалық құралының Автоматты өзгерістерін жүктей және орната алатындығына келісесіз.** Жүйе параметрлеріндегі тиісті параметрлерді өзгерту арқылы операциялық жүйенің автоматты жаңартуларын және фондық қауіпсіздік жетілдірулерін кез келген уақытта өшіре аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін компьютеріңіздің Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

R. Жүйе таңбалары. Осы Лицензияның шарттары мен талаптарына сәйкес Apple бағдарламалық құралына енгізілген немесе онымен жасалған Genmoji және Memoji таңбаларын («Жүйелік таңбалар») пайдалана аласыз: (i) Apple бағдарламалық құралымен жұмыс істегенде және (ii) жеке коммерциялық емес мақсатта пайдалануға арналған өзіндік контент пен жобаларды жасау үшін. Осы Лицензия бойынша Жүйелік таңбаларды ешқандай басқа мақсатта пайдалануға, соның ішінде кез келген Жүйелік таңбаларды пайда табуды көздейтін, пайда табуды көздемейтін мақсатта, бұқарамен бөлісу үшін немесе коммерциялық мақсатта пайдалануға, қайта жасауға, көрсетуге, орындауға, жазып алуға, жариялауға немесе қайта таратуға рұқсат етілмейді.

3. Рұқсат етілген әзірлеуші қызметтері үшін жалға алу.
A. Жалға алу. Apple компаниясының уәкілетті өкілі жазбаша түрде қол қойған немесе өзге түрде берген рұқсатынсыз, төменде көрсетілген талаптардың барлығы сақталған жағдайда ғана, жарамды лицензияланған Apple бағдарламалық құралының толық нұсқасын жеке тұлғаға немесе ұйымға (әрқайсысы бұдан әрі — «Жалға алушы») жалға немесе қосалқы жалға бере аласыз:

(i) жалға алынған Apple бағдарламалық құралы тек Рұқсат етілген әзірлеуші қызметтерін ұсыну үшін пайдаланылуы керек және әрбір жалға алушы осы Лицензияның шарттарымен танысып, оларға келісуі керек;

(ii) әрбір жалдау мерзімі қатарынан кемі жиырма төрт (24) сағатты құрауы керек.;

(iii) жалдау мерзімі ішінде Жалға алушы соңғы пайдаланушы Apple бағдарламалық құралын және ол орнатылған Apple бренділі жабдығын жеке өзі пайдалануы және бақылауы керек (сіз Apple

бағдарламалық құралын жалға беретін тарап ретінде (бірақ «Жалға беруші») Apple бағдарламалық құралына әкімшілік қолдау көрсете аласыз) және

(iv) Apple бағдарламалық құралын пайдалануды бастамас бұрын, Түпкі пайдаланушы-жалға алушы осы Лицензияның талаптарымен және Apple бағдарламалық құралында алдын ала орнатылған кез келген бағдарламалық құралға, соның ішінде Apple компаниясының Xcode әзірлеуші бағдарламалық құралына және Apple компаниясының немесе үшінші тұлғалардың өзге де бағдарламалық құралдарына қолданылатын талаптармен танысып шығуы және оларды сақтауға келісуі тиіс.

Осы 3-бөлімнің мақсаттары үшін: (A) Жалға алушы соңғы пайдаланушы тек Рұқсат етілген әзірлеуші қызметтері үшін жалға алынған Apple бағдарламалық құралын пайдаланатын түпкілікті пайдаланушы саналатын жалға алушыны білдіреді және (B) Рұқсат етілген әзірлеуші қызметтері Бағдарламалық құралды әзірлеуді, бастапқы кодтан бағдарламалық құралды жасауды, бағдарламалық құралды әзірлеу кезіндегі автоматтандырылған сынауды және мұндай әрекеттерді қолдау үшін қажетті әзірлеуші құралдарын іске қосуды қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей), үздіксіз интеграция қызметтерін білдіреді. Әр жалға беруші осы 3-бөлімге сәйкес Apple бағдарламалық құралын жалға немесе қосалқы жалға бермес бұрын, Apple әзірлеушілерімен байланыс бөліміне хабарласып, Apple корпорациясына алдын ала хабарлауы керек (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Қосалқы лицензиялау. Жалға алушы бұдан әрі Apple бағдарламалық құралын осы 3-бөлімге сәйкес қосалқы жалға бере алады, мұндай жалға алушы осы 3-бөлімнің барлық шарттарын сақтауы керек. Apple бағдарламалық құралын қосалқы жалға беретін Жалға алушы (осы 3-бөлімге сәйкес Жалға беруші болып саналады) жалға алу мерзімі ішінде Apple бағдарламалық құралын және ол орнатылған Apple брендділі жабдықты айрықша пайдалану мен бақылауды толығымен жалға алушыға тапсыруы керек.

C. Күшіне ену. Жалға беруші ретінде жауаптысыз: (i) әр Жалға алушының осы 3-бөлімнің талаптарын орындауымен қамтамасыз ету; (ii) әр Жалға алушының барлық қолданыстағы лицензиялық шарттармен келісуімен қамтамасыз ету және (iii) Apple корпорациясына олардың орындалуымен қамтамасыз етуге көмек көрсету. Егер Жалға алушы осы лицензияны немесе Apple берген басқа қолданыстағы лицензиялық шарттарды бұзса, оның Apple бағдарламалық құралын пайдалану құқығы автоматты түрде тоқтатылады және сіз осындай бұзушылықты анықтағаннан кейін немесе Apple корпорациясынан осындай бұзушылық туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін, мұндай Жалға алушының Apple бағдарламалық құралын пайдалануды дереу тоқтататынына келісесіз.

D. Виртуализация. Осы 3-бөлімге сәйкес жалға алынатын Apple бағдарламалық құралының әрбір көшірмесі үшін Жалға беруші немесе Жалға алушы (бірақ екеуі бірдей емес) 2B(iii) бөліміне сәйкес виртуалды операциялық жүйе орталарында Apple бағдарламалық құралының қосымша көшірмелерін немесе даналарын орната, пайдалана және іске қоса алады, бұл үшін Жалға беруші Жалға алушыға Apple бағдарламалық құралына кіру мүмкіндігін беру және оны осы 3-бөлімге сәйкес қолдану үшін дайындық құралы ретінде Apple бағдарламалық құралының тек бір данасын немесе көшірмесін виртуалдандыра алады.

E. Жүйе конфигурациясы. Егер сіз Жалға алушы болсаңыз, сізге Apple бағдарламалық құралын жалға беретін Жалға беруші Apple бағдарламалық құралын, соның ішінде аналитиканы, орналасу қызметтері және қауіпсіздікке, құпиялылыққа және деректерді жинауға қатысты басқа мүмкіндіктер үшін параметрлер таңдауды алдын ала орнатқан болуы мүмкін екенін мойындайсыз. Сіз Apple корпорациясы Жалға берушінің Apple бағдарламалық құралын орнатуға жауапты емес екенін мойындайсыз және оған келісесіз.

4. Үшінші тұлғаларға беру.

A. Егер сіз Apple брендділі жабдыққа алдын ала орнатылған Apple бағдарламалық құралын сатып алсаңыз немесе Mac App Store дүкенінен немесе Бағдарламалық құралды жаңарту арқылы Apple бағдарламалық құралына лицензия алсаңыз, Apple бағдарламалық құралына қатысты барлық лицензиялық құқықтарыңызды бір реттік және тұрақты түрде басқа тарапқа бере аласыз (Apple нұсқауы бойынша оның бастапқы түрінде): (i) Apple бағдарламалық құралы Apple брендділі жабдықпен бірге жіберіледі (ii) беру кезінде Құрылғыңыз бен Apple бағдарламалық құралдарының барлығы, соның ішінде оның құрамдас бөліктерінің барлығы мен осы Лицензия берілуі керек; (iii) Сіз Apple бағдарламалық құралдарының ешқандай толық немесе ішінара көшірмелерін, соның ішінде компьютерде немесе басқа сақтау құрылғысында сақталған көшірмелерін алып қалмайсыз; және (iv) Apple бағдарламалық құралдарын алатын тарап осы Лицензияның шарттары мен талаптарын оқиды және қабылдайды. Осы Лицензияның мақсаттары үшін Apple бағдарламалық құралын жаңартуды (мысалы, 10.14 нұсқасынан 10.14.1 нұсқасына) ұсынса, жаңартылған нұсқа Apple бағдарламалық құралының бір бөлігі болып

саналады және оны Apple бағдарламалық құралының жаңартуға дейінгі нұсқасынан бөлек беруге болмайды.

B. Жоғарыдағы 2m бөлімінде өзгертілген немесе ауыстырылған Apple бағдарламалық құралын тасымалдауға болмайды. Apple Бағдарламалық құралының барлық компоненттері жинақтың бөлігі ретінде берілген және жинақтан ажыратылмауы және дербес қолданбалар ретінде таратылмауы мүмкін. Белгілі бір Apple бренділі жабдығымен қамтамасыз етілген Apple бағдарламалық құралы Apple бренділі жабдығының басқа үлгілерінде жұмыс істемеуі мүмкін екенін ескеріңіз.

C. Apple компаниясы жарнамалық, бағалау, диагностикалық немесе қалпына келтіру мақсатында ұсынуы мүмкін Apple бағдарламалық құралының кез келген көшірмесі тек осындай мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін және қайта сатылмауы немесе тасымалданбауы мүмкін.

D. Apple осы Лицензияны толықтай немесе оның кез келген бөлігін немесе кез келген құқықты немесе міндеттемені кез келген уақытта ескертусіз кез келген Apple үлестес тұлғасына немесе еншілес ұйымына бере алады.

5. Деректердің пайдаланылуына келісім беру. Analytics, Location Services, Siri, Dictation және Spotlight сияқты кейбір функциялар өз қызметтерін атқару үшін компьютеріңізден ақпаратты талап етуі мүмкін. Сіз бұл функцияларды қосқанда немесе пайдаланғанда, Apple корпорациясына қандай ақпарат жіберілетіні және ақпарат қалай пайдаланылатыны туралы мәліметтер беріледі. Қосымша мәліметті https://www.apple.com/privacy/ веб-сайтынан білуге болады. Ақпаратыңыз әрқашан Apple корпорациясының Құпиялық саясатына сәйкес өңделеді; ол құжатты мына жерден көруге болады: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Apple бағдарламадық құралы, қызметтер және үшінші тарап материалдары.
A. Жалпы ережелер. Apple бағдарламалық құралдары Apple корпорациясының iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Maps, News және Apple корпорациясы мен үшінші тараптардың қызметтері мен веб-сайттарына (барлығы бірге және жеке-жеке «Қызметтер» деп аталады) қол жеткізуге рұқсат етуі мүмкін. Бұл Қызметтерді пайдалану үшін Интернетке кіру мүмкіндігі, ал кей Қызметтерді пайдалану үшін Apple аккаунты қажет болуы, қосымша шарттарды қабылдауыңызды талап етуі және олар үшін қосымша ақы алынуы мүмкін. Apple аккаунтына немесе Apple корпорациясының басқа Қызметтеріне байланысты осы бағдарламалық құралдарды пайдалану арқылы сіз қолданыстағы қызмет көрсету шарттарына, мысалы, Сіз осындай Қызметтерге кіретін елге немесе аймаққа арналған ең жаңа Apple мультимедиа қызметтерінің шарттары мен талаптарына келісесіз; аталған құжатқа https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ веб-сайтында қол жеткізуге және қарап шығуға болады.

B. Егер iCloud қызметіне жазылсаңыз, iCloud қызметінің «iCloud Drive», «Shared Albums» және «Find My» сияқты функцияларына Apple бағдарламалық құралдарынан тікелей қол жеткізуге болады. Сіз iCloud қызметі мен осы функцияларды пайдаланған кезде iCloud қызметінің мына жерден қол жеткізуге және қарап шығуға болатын ең жаңа шарттары мен талаптары басшылыққа алынатынын мойындайсыз және оған келісесіз: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. News қолданбасының контенті. Сіздің News қолданбасы арқылы қол жеткізілген контентті пайдалануыңыз тек жеке, бейкоммерциялық мақсатта пайдаланумен шектеледі, Сізге ешқандай контентке иелік үлесін бермейді және нақты айтқанда, мұндай контентті коммерциялық немесе жарнамалық мақсаттарда пайдалану құқықтарының барлығын жоққа шығарады.

D. Карталар. Apple бағдарламалық құралының карталар қызметі мен функциялары («Карталар»), соның ішінде карта деректерімен қамту қызметі аймаққа қарай әртүрлі болуы мүмкін. Maps опциясын қосқанда немесе пайдаланғанда, Apple корпорациясына қандай ақпарат жіберілетіні және ақпарат қалай пайдаланылатыны туралы мәліметтер беріледі. Сіз Карталар қызметі мен осы функцияларды пайдаланған кезде Карталар қолданбасының бүйір тақтасына кіруге және қарап шығуға болатын ең жаңа шарттары мен талаптары басшылыққа алынатынын мойындайсыз және оған келісесіз.

E. Жасанды интеллект. Құрылғылар, Apple бағдарламалық жасақтамасы мен Қызметтері жасанды интеллект функцияларына (бірге «Жасанды интеллект» деп аталады) кіру мүмкіндігін беруі мүмкін. Жасанды интеллект қателесуі мүмкін. Кейде Жасанды интеллект сенімсіз, өзекті емес немесе дәл емес дереккөздерді пайдаланып, қате ақпарат беруі мүмкін. Жасанды интеллект жауап беру үшін интернеттен тапқан ақпаратты пайдалануы мүмкін. Алынған нәтижелер сенімді сияқты болып көрінгенімен, толық емес, дәл емес немесе жарамсыз болуы мүмкін. Қандай да бір шешімді қабылдамас бұрын немесе іс-әрекет жасамас бұрын, Жасанды интеллект берген

ақпаратты ақылға салып, тексеріп алыңыз. Сіз аАпайдалану нұсқаңызға сәйкестігін бағалау, соның ішінде қолмен тексеру қажеттілігі үшін өзіңіз жауап беруге келісесіз. Жасанды интеллект денсаулық, қаржы, заң, коммерция және басқа да жоғары тәуекелді қызмет түрлеріне қатысты кәсіпқой консультация беруге немесе шешім қабылдауға арналмаған және оның нәтижелерін қолмен тексермей мұндай мақсаттар үшін пайдалануға болмайды. Аталған тақырыптар бойынша алынған кез келген нәтижелер тек ақпараттық мақсатта беріледі және білікті маманның консультациясын алмастырмайды. Сіз Жасанды интеллектінің сіздің сұрауларыңыздың негізінде жасаған нәтижелерін пайдаланғаныңыз, оған қандай да бір реакция білдіргеніңіз және оларға қатысты қандай да бір іс-әрекеттер жасағаныңыз үшін Apple компаниясы емес, сіз жауап беретініңізді мойындайсыз және соған келісесіз. Мына мақсаттар үшін Жасанды интеллектіге кіруге, пайдалануға немесе сұрау жіберуге, сондай-ақ басқалардың кіруіне, пайдалануына немесе сұрау жіберуіне рұқсат етуге тыйым салынады: (i) балалардың еңбегін қанау, зиян келтіру немесе зиян келтіремін деп қорқыту, соның ішінде балаларға қатысты жыныстық зорлық-зомбылық материалдарын жасау, тарату немесе жарнамалау; (ii) қандай да бір себеппен зорлық-зомбылықты насихаттау немесе оған жағдай жасау; (iii) қару-жарақты немесе қауіпті заттарды заңсыз немесе немқұрайлы пайдалануды қолдау; (iv) өз-өзіне қол жұмсаудың немесе өз-өзіне зиян тигізудің кез келген формасына жағдай жасау, оны насихаттау немесе романтизациялау; (v) басқаларды алдау немесе жаңылыстыру, соның ішінде плагиаттық, академиялық әділетсіздік, алаяқтық, фишинг, зиянкес бағдарламалар және қате немесе жалған ақпаратты тарату; (vi) құпия сипаттамаларын анықтау үшін жеке тұлғаларды биометриялық деректері негізінде жіктеу; (vii) жеке тұлғаларды әлеуметтік мінез-құлқына немесе жеке қасиеттеріне сүйене отырып, оған деген жағымсыз немесе зиянды қарым-қатынасты қалыптастыратындай етіп немесе бастапқы деректерге қатысты емес, жөнсіз немесе үйлесімсіз контексте бағалау немесе жіктеу; (viii) жеке тұлғаның қылмыстық істі жасау қаупін бағалауға қатысу немесе құқық қорғау қызметіне немесе қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысты ресми түрде пайдалану; (ix) басқа тұлғалар мен ұйымдардың (соның ішінде Apple компаниясының) желілерін, жүйелерін немесе қызметтерін теріс пайдалану, бұзып ашу, бүлдіру немесе рұқсатсыз кіруді көздеу; (x) Apple бағдарламалық жасақтамалары мен қызметтерінде қарастырылған қауіпсіздік саясаттарын, шектеулерді немесе тыйымдарды айналып өту; (xi) контенттегі сутаңбаларды, сондай-ақ зияткерлік меншік құқықтарын білдіретін немесе контент ЖИ арқылы жасалды деп белгілейтін басқа да сәйкестендіргіштерді алып тастау; (xii) Жасанды интеллектінің мүмкіндіктері мен функцияларының арқасында алынған нәтижелерді басқа жасанды интеллект моделін оқыту, түзету немесе жақсарту үшін пайдалану. Барлық құқықтар, меншік құқығы және мүліктік құқықтар, соның ішінде Жасанды интеллектіге жіберілген сұрауларға қатысты зияткерлік меншік құқықтары сізде қалады. Apple компаниясының немесе үшінші тараптардың бұрыннан бар құқықтарын ескере отырып, Apple компаниясы сіздің Жасанды интеллектіден алған нәтижелеріңізге меншік құқығын талап етпейді. Сіз пайдалану сценарийлері мен тиісті юрисдикциялардың заңнамасын ескере отырып, алынған нәтижелерге және олардың қолдануға жарамдылығына қатысты құқықтарды, соның ішінде зияткерлік меншік құқықтарын өз бетіңізше анықтауға тиіссіз. Жасанды интеллект арқылы алынған нәтижелер сіз үшін бірегей болмауы мүмкін. Басқа адамдар дәл сіздікіндей сұраулар жіберсе, олар дәл сондай, ұқсас немесе мүлде басқа жауап алуы мүмкін.

F. Сіз кез келген Apple бағдарламалық құралы мен Қызметтерін пайдалану барысында қорлайтын, әдепсіз немесе қолайсыз деп саналуы мүмкін контентке тап болуыңыз мүмкін екенін түсінесіз. Мұндай контенттің ашық сипаттағы тілдік мазмұны бар екені көрсетілуі де, көрсетілмеуі де мүмкін. Сондай-ақ кез келген іздеу нәтижелері, жасанды интеллект нәтижелері немесе белгілі бір URL мекенжайын енгізу автоматты және кездейсоқ түрде қолайсыз материалдарға сілтемелерді немесе оларға қатысты сілтемелерді тудыруы мүмкін не өзге түрде Apple компаниясының көзқарасын білдірмеуі мүмкін екенін түсінесіз. Дегенмен Қызметтерді өзіңіз тәуекел етіп пайдалануға және дөрекі, бейәдеп немесе ұнамсыз деп танылуы мүмкін контент үшін Apple, оның үлестес компаниялары, агенттері, басшылары немесе лицензиарлары Сіздің алдыңызда жауапты болмайтынына келісесіз.

G. Apple бағдарламалық құралының және қызметтерінің кейбірі үшінші тұлғалардың контентін, деректерін, ақпаратын, қолданбаларын немесе материалдарын («Үшінші тұлғалардың материалдары») көрсетуі, қамтуы немесе оларға қол жеткізу мүмкіндігін ұсынуы, сондай-ақ үшінші тұлғалардың белгілі бір веб-сайттарына сілтемелер беруі мүмкін. Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді пайдалану арқылы Сіз Apple мұндай Үшінші тарап материалдарының немесе веб-сайттарының контентін, дәлдігін, толықтығын, уақытылылығын, жарамдылығын, авторлық құқықтарды сақтауын, заңдылығын, әдепке сай екендігін, сапасын немесе кез келген басқа аспектісін тексеруге немесе бағалауға жауапты емес екенін мойындайсыз және оған келісесіз. Apple, оның лауазымды тұлғалары, үлестес тұлғалары мен еншілес тұлғалары қандай да бір үшінші тарап Қызметтері, Үшінші тарап материалдары немесе веб-сайттары немесе үшінші тараптардың кез келген басқа материалдары, өнімдері немесе қызметтері үшін ешқандай кепілдік бермейді және Сіздің немесе кез келген басқа тұлғаның алдында ешқандай жауапкершілік қабылдамайды. Үшінші тарап материалдары мен басқа веб-сайттарға сілтемелер тек Сізге қолайлы болу үшін ұсынылады.

H. Apple компаниясы да, оның контент провайдерлерінің ешқайсысы да кез келген Apple бағдарламалық құралы мен қызметтері көрсететін акциялар туралы ақпараттың, орналасқан жер туралы деректердің, денсаулық туралы ақпараттың немесе кез келген басқа деректердің қолжетімділігіне, дәлдігіне, толықтығына, сенімділігіне немесе өзектілігіне кепілдік бермейді. Кез келген Apple бағдарламалық құралы және Қызмет көрсетілетін қаржылық ақпарат тек жалпы ақпарат беруге арналған және инвестиция жасау бойынша кеңес ретінде оған сенім артылмауға тиіс. Apple бағдарламалық құралы және Қызметтер арқылы алынған ақпаратқа сүйене отырып қандай да бағалы қағаздармен бір транзакциялар алдында еліңізде немесе аймағыңызда қаржы немесе бағалы қағаздар бойынша кеңес беруге заңды біліктілігі бар қаржы немесе бағалы қағаздар саласындағы кәсіби маманмен кеңесуіңіз қажет. Apple Карталар қызметін қоса алғанда, кез келген Apple бағдарламалық құралы және Қызметтер ұсынатын орналасқан жер туралы деректер тек навигация мен жоспарлаудың негізгі мақсаттары үшін беріледі және нақты орын туралы ақпарат қажет болған жағдайда немесе орналасқан жер туралы қате, дәл емес, уақытты кешіктіретін немесе толық емес деректер өлімге, жарақатқа немесе материалдық немесе экологиялық зақымдауға әкелуі мүмкін жағдайларда пайдалануға арналмаған. Сіз Карталар қызметінен алынған нәтижелер Карталар деректерінің дәлдігіне әсер етуі мүмкін ауа райы, жолдар мен көлік қозғалысының жай-күйі және геосаяси оқиғалар және т.б. сияқты факторларға байланысты жолдардың немесе жер бедерінің іс жүзіндегі жағдайларынан өзгеше болуы мүмкін екеніне келісесіз. Қауіпсіздік үшін жарияланған жол белгілері мен жол жағдайына назарда ұстаңыз. Қауіпсіз көлік жүргізу қағидалары мен жол қозғалысын реттеу ережелерін орындаңыз және велосипедпен және жаяу жүру бағыттарында арнаулы жолдар қамтылмауы мүмкін екенін ескеріңіз.

I. Apple бағдарламалық құралы мен қызметтерін пайдалану арқылы қандай да бір контентті жіберген жағдайда, сіз мұндай контентке қатысты барлық құқықтың өзіңізге тиесілі екенін немесе оны жіберуге өкілеттігіңіз бар екенін не өзге түрде оны жіберуге заңды түрде құқылы екеніңізді және мұндай контенттің Apple бағдарламалық құралы мен қызметтеріне қолданылатын қандай да бір қызмет көрсету талаптарын бұзбайтынын мәлімдейсіз. Сіз Apple бағдарламалық құралында және Қызметтерде Apple корпорациясының, сайт иесінің немесе олардың лицензиарларына тиесілі және қолданыстағы зияткерлік меншік туралы заңдармен, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, авторлық құқық туралы заңдармен қорғалған меншікті контент, ақпарат және материал қамтитынына келісесіз. Сіз мұндай меншікті контентті, ақпаратты немесе материалдарды Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді пайдалануға рұқсат етілмеген мақсаттарда немесе осы Лицензияның шарттарына қайшы келетін, не болмаса бір үшінші тараптың немесе Apple корпорациясының қандай да зияткерлік меншік құқықтарын бұзатын жолдармен пайдаланбауға келісесіз. Apple бағдарламалық құралының және Қызметтердің ешқандай бөлігін ешқандай түрде немесе ешқандай жолдармен қайта жасауға болмайды. Сіз Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді ешқандай жолмен жалға бермеуге, лизингке бермеуге, уақытша пайдалануға бермеуге, сатпауға, таратпауға немесе олардың негізінде туындылар жасамауға және Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді ешқандай рұқсат етілмеген жолмен пайдаланбауға, соның ішінде Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді пайдалана отырып қандай да бір компьютер вирустарын, құрттарды, троялық аттарды немесе басқа зиянды бағдарламаларды жібермеуге немесе желіні айналып өтпеуге немесе оның мүмкіндіктеріне жүктеме түсірмеуге келісесіз. Сондай-ақ сіз Apple бағдарламалық құралы мен Қызметтерін спам таратуға, алаяқтық жасауға, қудалауға, қорлауға, аңдуға, қорқытуға, жала жабуға, алаяқтық әрекеттерін жасауға (немесе жасауға әрекеттенуге), соның ішінде біреуді шығынға ұшыратуы немесе оған зиян келтіруі мүмкін жолмен алдауға бағытталған хабарлар жіберуге, сонымен қатар кез келген басқа тұлғаның құқықтарын өзге де түрде бұзуға немесе оларға қол сұғуға пайдаланбауға келісесіз. Сондай-ақ Apple компаниясы сіздің мұндай әрекеттеріңіз үшін де, Apple бағдарламалық құралы мен Қызметтерінің кез келгенін пайдалану нәтижесінде сізге келуі мүмкін қудалау, қорқыту, жала жабу сипатындағы, қорлайтын, құқық бұзатын немесе заңсыз хабарлар мен өзге де жіберілімдер үшін де ешқандай жауапкершілік алмайды.

J. Белгілі бір Apple бағдарламалық құралдары, қызметтері және Үшінші тұлғалардың материалдары кейбір тілдерде немесе елдерде не өңірлерде қолжетімді болмауы мүмкін. Apple мұндай Apple бағдарламалық құралы, Қызметтер немесе Үшінші тарап материалдары кез келген нақты бір жерде жарамды немесе пайдалануға дайын болатыны туралы ешқандай мәлімдеме жасамайды. Мұндай Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді немесе Үшінші тарап материалдарын пайдалануды немесе оларға қол жеткізуді ұйғарған жағдайларда, Сіз мұны өз бастамаңыз бойынша істейсіз және барлық қолданыстағы заңдардың, соның ішінде қолданыстағы жергілікті заңдардың және деректер жинау туралы заңдардың талаптарын сақтауға өзіңіз жауапты боласыз. Apple және оның лицензиарлары кез келген уақытта ескертпестен кез келген Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді өзгерту, уақытша тоқтату, алып тастау немесе оларға қол жеткізу мүмкіндігін ажырату құқықтарын өзінде қалдырады. Ешқандай жағдайда Apple кез келген мұндай Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді алып тастау немесе қол жеткізу мүмкіндігін ажырату үшін жауапты

болмайды. Сондай-ақ Apple кез келген жағдайда және ескертпестен немесе жауапкершілік көтерместен кейбір Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді пайдалануға немесе оған қол жеткізуге шектеулер енгізе алады.

7. Тоқтату. Осы Лицензия тоқтатылғанша жарамды. Сіз осы Лицензияның шарт(тар)ын орындамаған жағдайда, осы Лицензия бойынша Сіздің құқықтарыңыз Apple тарапынан Сізге ескертілместен автоматты түрде тоқтатылады немесе күшін жояды. Осы Лицензияның күші тоқтатылғаннан кейін, сіз Apple Software бағдарламалық құралын пайдалануды доғарасыз және Apple Software бағдарламалық құралының толық немесе ішінара барлық көшірмелерін жоясыз. Осы Лицензияның 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 және 13-бөлімдері мұндай тоқтатудан кейін әрі қарай қолданыла береді.

8. Кепілдіктерден бас тарту.
A. Егер Сіз тұтынушы (Apple бағдарламалық құралдарын саудадан, бизнестен немесе кәсіптен тыс мақсаттарда пайдаланатын адам) клиент болсаңыз, тұратын еліңізде Сіздің төмендегі шектеулердің Сізге қойылуына тыйым салатын заңды құқықтарыңыз болуы мүмкін және тыйымдар салынған жағдайларда олар сізге қолданылмайды. Құқықтар туралы толығырақ білу үшін жергілікті тұтынушыларға кеңес беру ұйымына хабарласып, Құқықтық қосымшаға жүгіну керек.

B. СІЗ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢ БОЙЫНША РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДА APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН ЖӘНЕ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫМЕН ОРЫНДАЛҒАН НЕМЕСЕ ОЛ АРҚЫЛЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА ӨЗІҢІЗ ТӘУЕКЕЛ ЕТЕСІЗ ЖӘНЕ ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚ САПАҒА, ЖҰМЫС ӨНІМДІЛІГІНЕ, ДӘЛДІККЕ ЖӘНЕ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСҚА ҚАТЫСТЫ БҮКІЛ ТӘУЕКЕЛДІ ӨЗІҢІЗ КӨТЕРЕТІНІҢІЗДІ АШЫҚ МОЙЫНДАЙСЫЗ ЖӘНЕ ОҒАН КЕЛІСЕСІЗ.

C. ЗАҢ БОЙЫНША РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» ЖӘНЕ «БАР БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА» ШАРТТАРЫМЕН, БАРЛЫҚ КЕМШІЛІКТЕРІМЕН ЖӘНЕ ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ КЕПІЛДІКТЕРСІЗ БЕРІЛЕДІ ЖӘНЕ APPLE КОРПОРАЦИЯСЫ МЕН APPLE КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ЛИЦЕНЗИАРЛАРЫ (8 ЖӘНЕ 9-БӨЛІМНІҢ МАҚСАТТАРЫ ҮШІН БАРЛЫҒЫ БІРГЕ «APPLE» ДЕП АТАЛАДЫ) ОСЫ ҚҰЖАТ АРҚЫЛЫ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ БАРЛЫҚ ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА НЕМЕСЕ ЗАҢДА КӨЗДЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕР МЕН ШАРТТАР, СОНЫҢ ІШІНДЕ ТАУАРЛЫҚ КҮЙГЕ, ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚ САПАҒА, БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫЛЫҚҚА, ДӘЛДІККЕ, ТЫНЫШ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ ҮШІНШІ ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН БҰЗБАУҒА ҚАТЫСТЫ ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕР ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ШАРТТАР БЕРУДЕН БАС ТАРТАДЫ.

D. APPLE КОРПОРАЦИЯСЫ СІЗДІҢ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІН ПАЙДАЛАНУЫҢЫЗДА КЕДЕРГІЛЕР БОЛМАЙТЫНЫНА, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ НЕМЕСЕ ОЛ ОРЫНДАЙТЫН НЕМЕСЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ФУНКЦИЯЛАР НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕР СІЗДІҢ ТАЛАПТАРЫҢЫЗҒА САЙ БОЛАТЫНЫНА, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ ҮЗІЛІССІЗ ЖӘНЕ ҚАТЕСІЗ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІНІНЕ, ҚАНДАЙ ДА БІР ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТІЛЕ БЕРЕТІНІНЕ, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРІНДЕГІ КЕМШІЛІКТЕР ТҮЗЕТІЛЕТІНІНЕ, НЕ БОЛМАСА APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ КЕЗ КЕЛГЕН ҮШІНШІ ТАРАП БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫМЕН, ҚОЛДАНБАЛАРЫМЕН НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІМЕН ҮЙЛЕСІМДІ БОЛАТЫНЫНА НЕМЕСЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІНІНЕ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. БҰЛ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН ОРНАТУ ҮШІНШІ ТАРАП БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ, ҚОЛДАНБАЛАРЫНЫҢ НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ, СОНЫМЕН ҚАТАР APPLE ӨНІМДЕРІ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ МЕН ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА ӘСЕР ЕТУІ МҮМКІН.

E. СОНДАЙ-АҚ СІЗ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ ОСЫ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ІСТЕН ШЫҒУЫ НЕМЕСЕ КІДІРІСТЕРІ, НЕ БОЛМАСА ОЛАР ҰСЫНАТЫН КОНТЕНТТЕГІ, ДЕРЕКТЕРДЕГІ НЕМЕСЕ АҚПАРАТТАҒЫ ҚАТЕЛЕР НЕМЕСЕ ДӘЛСІЗДІКТЕР ӨЛІМГЕ, ДЕНЕ ЖАРАҚАТЫНА НЕМЕСЕ АУЫР ФИЗИКАЛЫҚ НЕМЕСЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗАЛАЛҒА, СОНЫҢ ІШІНДЕ ЯДРОЛЫҚ НЫСАНДАРДЫҢ, ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНІҢ НАВИГАЦИЯ НЕМЕСЕ БАЙЛАНЫС ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ, АВИАДИСПЕТЧЕРЛІК, ТІРШІЛІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ НЕМЕСЕ ҚАРУ-ЖАРАҚ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫНА ТИЕТІН ЗАЛАЛҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖАҒДАЙЛАРДА НЕМЕСЕ ОРТАЛАРДА ПАЙАЛАНУҒА АРНАЛМАҒАНЫН ЖӘНЕ ЖАРАМАЙТЫНЫН МОЙЫНДАЙСЫЗ.

F. APPLE НЕМЕСЕ APPLE КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ РЕСМИ ӨКІЛІ БЕРГЕН АУЫЗША НЕМЕСЕ ЖАЗБАША АҚПАРАТ НЕМЕСЕ КЕҢЕС КЕПІЛДІК БОЛЫП САНАЛМАЙДЫ. APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНДА НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРІНДЕ АҚАУ БАР БОЛЫП ШЫҚҚАН ЖАҒДАЙДА, БАРЛЫҚ ҚАЖЕТТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ,

ЖӨНДЕУ НЕМЕСЕ ТҮЗЕТУ ҮШІН БҮКІЛ ШЫҒЫНДЫ СІЗ ТӨЛЕЙСІЗ. КЕЙБІР ЮРИСДИКЦИЯЛАРДА КӨЗДЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕРДІ ЖОҚҚА ШЫҒАРУҒА НЕМЕСЕ ТҰТЫНУШЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРЫН ШЕКТЕУГЕ РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ЖОҚҚА ШЫҒАРУ МЕН ШЕКТЕУЛЕР СІЗГЕ ҚАТЫСТЫ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН.

9. Жауапкершілікті шектеу. ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯДА БАСҚАША КӨРСЕТІЛМЕСЕ, ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢ БОЙЫНША ТЫЙЫМ САЛЫНБАҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІН НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН, ҚОЛДАНБАЛАРЫН НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРІН APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ НЕ ҚЫЗМЕТТЕРІМЕН БІРГЕ ПАЙДАЛАНУЫҢЫЗДАН НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНА АЛМАУЫҢЫЗДАН, НЕ БОЛМАСА СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ ТУЫНДАЙТЫН ДЕНЕ ЖАРАҚАТЫ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН КЕЗДЕЙСОҚ, АРНАЙЫ, ЖАНАМА НЕМЕСЕ САЛДАРЛЫҚ ЗАЛАЛДАР, СОНЫҢ ІШІНДЕ ТАБЫСТАН АЙЫРЫЛУ ЗАЛАЛДАРЫ, ДЕРЕКТЕРДІҢ БҮЛІНУІ НЕМЕСЕ ЖОҒАЛУЫ, ЕШҚАНДАЙ ДЕРЕКТЕР НЕ АҚПАРАТ (СОНЫҢ ІШІНДЕ КУРС БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР, ТАПСЫРМАЛАР МЕН МАТЕРИАЛДАР) ЖІБЕРЕ АЛМАУ НЕМЕСЕ ҚАБЫЛДАЙ АЛМАУ, БИЗНЕСТІҢ ТОҚТАП ҚАЛУЫ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЗАЛАЛДАР НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАР ҮШІН ҚАНДАЙ СЕБЕППЕН ТУЫНДАҒАНЫНА ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТУЫНДАУ НЕГІЗДЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІНЕ (КЕЛІСІМШАРТТЫ БҰЗУ, ЗИЯН КЕЛТІРУ НЕМЕСЕ БАСҚА НЕГІЗДЕР БОЙЫНША) ҚАРАМАСТАН ЖӘНЕ ТІПТІ APPLE КОРПОРАЦИЯСЫНА МҰНДАЙ ЗАЛАЛДАР БОЛУЫ МҮМКІН ЕКЕНІ ЕСКЕРТІЛСЕ ДЕ, APPLE, ОНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ, АГЕНТТЕРІ НЕМЕСЕ БАСШЫЛАРЫ МҰЛДЕМ ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ. КЕЙБІР ЮРИСДИКЦИЯЛАРДА ДЕНЕ ЖАРАҚАТТАРЫ, КЕЗДЕЙСОҚ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ШЫҒЫНДАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ЖОҚҚА ШЫҒАРУҒА НЕМЕСЕ ШЕКТЕУГЕ РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН БҰЛ ШЕКТЕУ СІЗГЕ ҚАТЫСТЫ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН. Ешбір жағдайда барлық залал (дене жарақатымен байланысты жағдайларда қолданыстағы заң бойынша талап етілмеген жағдайда) үшін Сіздің алдыңыздағы Apple корпорациясының бүкіл міндеттемесі 250.00 (екі жүз елу) АҚШ долларынан аспауы керек. Жоғарыда көрсетілген шектеулер жоғарыда айтылған құқық қорғау құралы өзі негізгі мақсатына жетпесе де қолданылады.

10. Экспортты бақылау. Америка Құрама Штаттарының заңдары немесе Apple Software бағдарламалық құралдары алынған юрисдикцияның (юрисдикциялардың) заңдары бойынша рұқсат етілмеген жағдайларда, Apple бағдарламалық құралдарын пайдалануға немесе экспорттауға, не болмаса қайта экспорттауға болмайды. Атап айтқанда, Apple бағдарламалық құралдарын (a) АҚШ эмбарго қойған елдерге немесе (b) АҚШ Қаржы министрлігінің Ерекше санаттағы азаматтар тізіміндегі немесе АҚШ Сауда министрлігінің Тыйым салынған адамдар немесе заңды тұлғалар тізіміндегі, не болмаса кез келген басқа тыйым салынған тараптар тізіміндегі кез келген тұлғаға экспорттауға немесе қайта экспорттауға болмайды. Apple Software бағдарламалық құралын пайдалану арқылы Сіз сондай елде немесе тізімде жоқ екендігіңізді мәлімдейсіз және соған кепілдік бересіз. Сондай-ақ Сіз Apple бағдарламалық құралдарын АҚШ заңы бойынша тыйым салынған мақсатта, соның ішінде ракеталар, ядролық, химиялық немесе биологиялық қару әзірлеу, жобалау, жасау немесе өндіру үшін пайдаланбауға келісесіз.

11. Үкіметтік түпкі пайдаланушылар және HIPAA қолданылатын нысандар мен олардың іскери серіктестері

A. Үкіметтік түпкілікті пайдаланушылар. Apple бағдарламалық құралдары мен оған қатысты құжаттары тиісті жағдайларда 48 C.F.R. §12.212 немесе 48 C.F.R. §227.7202 тармақтарындағы анықтамаға сәйкес «Коммерциялық компьютер бағдарламалық құралдары» және «Коммерциялық компьютер бағдарламалық құралдарының құжаттамасы» терминдерінен тұратын 48 C.F.R. §2.101 тармағындағы анықтама бойынша «Коммерциялық өнімдер» санатына жатады. Тиісті жағдайларда 48 C.F.R. §12.212 немесе 48 C.F.R. §227.7202-1 және 227.7202-4 аралығындағы тармақтарға сәйкес, Коммерциялық компьютер бағдарламалық құралы мен Коммерциялық компьютер бағдарламалық құралының құжаттамасы АҚШ Үкіметіндегі түпкі пайдаланушыларға (a) тек Коммерциялық өнімдер ретінде және (b) тек осы құжаттың шарттары мен талаптарына сәйкес барлық түрі пайдаланушыларға берілетін құқықтармен лицензия бойынша беріледі. Жарияланбаған құқықтар Америка Құрама Штаттарының авторлық құқық туралы заңдарына сәйкес қорғалады.

B. HIPAA ережелері қолданылатын субъектілер және бизнес-ассоциациялар. Егер сіз HIPAA ережелері қолданылатын ұйым немесе іскери серіктес болсаңыз, Apple бағдарламалық құралын, Apple Қызметтерін немесе оның кез келген компонентін немесе функциясын кез келген құпия, жеке бас анықталатын медициналық ақпаратты, соның ішінде қорғалған медициналық ақпаратты жасау, алу, қолдау немесе жіберу үшін пайдалана алмайсыз, сондай-ақ Apple Бағдарламалық құралын немесе Apple Қызметтерін Apple корпорациясын (немесе Apple корпорациясының кез келген Еншілес компаниясын) сіздің немесе кез келген үшінші тараптың іскери серіктесі ететін ешқандай тәсілмен пайдалана алмайсыз. Осы бөлімде қолданылатын терминдер 45 CFR §160.103 тармағында анықталғандай мағынаға ие болуы керек.

12. Қолданылатын заңнама және ережелердің дербестігі. Осы Лицензия құқық нормалары қайшы келмеген жағдайларда, Калифорния штатының заңдарына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Осы Лицензия Тауарларды халықаралық сатып алу-сату жөніндегі келісімдер туралы Біріккен Ұлтттар Ұйымының конвенциясымен реттелмейді және ол конвенция мүлдем қолданылмайды. Егер Сіз Ұлыбританияда тұратын тұтынушы болсаңыз, бұл Лицензия Сіз тұратын жердегі юрисдикцияның заңдарымен реттеледі. Егер құзыретті юрисдикция соты қандай да бір себепке байланысты қандай да бір ереженің немесе оның бөлігінің заңдық күші жоқ деп таныса, бұл Лицензияның басқа ережелері толық көлемде күшін сақтап қалады.

13. Келісімнің тұтастығы; басым тіл. Осы Лицензия Apple бағдарламалық құралдарына қатысты Apple корпорациясы мен Сіздің арақыздағы тұтас келісім болып саналады және осы тақырыптағы мәселелер бойынша одан бұрын болған немесе онымен бір уақытта жасалып жатқан келісімдердің барлығына қарағанда басым күшке ие. Apple жазбаша жасап, қол қоймаған жағдайда, осы Лицензияға енгізілген түзетулердің немесе өзгерістердің міндетті күші болмайды. Осы Лицензияның аудармалары жергілікті талаптарға сәйкес жасалады және ағылшын тіліндегі және басқа тілдегі нұсқалардың арасында сәйкессіздік болған жағдайда, Сіздің юрисдикцияңыздағы жергілікті заң бойынша тыйым салынбаса, осы Лицензияның ағылшын тіліндегі нұсқасы басым күшке ие.

14. Үшінші тараптардың құқықтарын мойындау.
A. Apple бағдарламалық құралдарының бөлшектерінде үшінші тараптардың бағдарламалық құралдары және басқа да авторлық құқықпен қорғалған материалы пайдаланылуы немесе қамтылуы мүмкін. Мұндай материал бойынша құқықтарды растау, лицензиялау шарттары және жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелері Apple бағдарламалық құралдарының электрондық құжаттамасында беріледі және мұндай материалды пайдалануыңыз олардың тиісті шарттарымен реттеледі. Google Қауіпсіз браузермен шолу қызметі Google Қызмет көрсету шарттарына (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) және Google Құпиялық саясатына (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) сәйкес пайдаланылады.

B. Apple бағдарламалық құралымен бірге жеткізілетін кейбір бағдарламалық құрал кітапханалары және басқа да үшінші тарап бағдарламалық құралдары ақысыз және GNU General Public License (GPL) немесе GNU Library/ Lesser General Public License (LGPL) шарттарына сай лицензияланған. Apple корпорациясына opensource@apple.com мекенжайы бойынша жазбаша сұрау жіберу арқылы мұндай тегін бағдарламалық құралдың бастапқы кодының машинамен оқылатын толық көшірмесін GPL немесе LGPL шарттарына сай жағдайға байланысты ақысыз (тасымалдаушыға, жеткізуге және өңдеуге жұмсалатын шығындарды қоспағанда) түрде ала аласыз. GPL/LGPL бағдарламалық құралы пайдалы болады деген үмітпен таралады, бірақ ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ, тіпті КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰНЫ немесе БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА қатысты ешқандай кепілдік тұспалданбайды. GPL және LGPL көшірмелері Apple бағдарламалық құралымен бірге жеткізіледі.

C. MPEG-4 пайдалану. Бұл өнім (i) әр атау үшін ақысы төленетін физикалық тасығышта сақталатын немесе көшірмелері жасалатын деректерге және/немесе (ii) әр атау үшін ақысы төленетін және түпкі пайдаланушыға тұрақты сақтау және/немесе пайдалану үшін жіберілетін деректерге байланысты кодтау үшін қосымша лицензия және роялтилер төлеу қажет болмаған жағдайда, MPEG-4 жүйелерінің стандартына сәйкес кодтау үшін MPEG-4 жүйелерінің патенттер портфолиосы лицензиясына сәйкес лицензияланады. Мұндай қосымша лицензияны MPEG LA, LLC компаниясынан алуға болады. Қосымша мәліметтерді https://www.mpegla.com веб-сайтынан қараңыз.

Бұл өнім (i) видеоны MPEG-4 визуалдық стандартына («MPEG-4 видеосы») сәйкес кодтау және/немесе (ii) жеке және бейкоммерциялық қызметтермен айналысатын тұтынушы кодтаған және/немесе MPEG-4 видеосын ұсыну үшін MPEG LA лицензия берген видео провайдерінен алынған MPEG-4 видеосының кодын ашу мақсатында тұтынушының жеке және бейкоммерциялық мақсатта пайдалануы үшін MPEG-4 жүйелерінің патенттер портфолиосы лицензиясына сәйкес лицензияланады. Кез келген басқа мақсаттарда пайдалану үшін ешқандай лицензия берілмейді немесе тұспалданбауы тиіс. Жарнамалық, ішкі және коммерциялық мақсатта пайдалануға және лицензиялауға қатысты қосымша ақпаратты MPEG LA, LLC компаниясынан алуға болады. https://www.mpegla.com мына веб-сайтты қараңыз.

D. H.264/AVC ескертпесі. Apple бағдарламалық құралдарының құрамында AVC кодтау және/немесе кодты ашу функциялары бар болатын шеңберде H.264/AVC пішімін коммерциялық мақсаттарда пайдалану үшін қосымша лицензия алу қажет және төмендегі ереже қолданылады: ОСЫ ҚҰЖАТТА ОСЫ ӨНІМДЕГІ AVC ФУНКЦИЯЛАРЫ ТЕК (i) ВИДЕОНЫ AVC СТАНДАРТЫНА СӘЙКЕС КОДТАУ («AVC ВИДЕОСЫ») ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ЖЕКЕ ЖӘНЕ

БЕЙКОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРМЕН АЙНАЛЫСАТЫН ТҰТЫНУШЫ КОДТАҒАН ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ AVC ВИДЕОСЫН ҰСЫНУ ҮШІН ЛИЦЕНЗИЯ АЛҒАН ВИДЕО ПРОВАЙДЕРІНЕН АЛЫНҒАН AVC ВИДЕОСЫНЫҢ КОДЫН АШУ МАҚСАТЫНДА ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ЖӘНЕ БЕЙКОММЕРЦИЯЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУЫ ҮШІН ЛИЦЕНЗИЯЛАНАДЫ. БАСҚА МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ ЛИЦЕНЗИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТТЫ MPEG LA L.L.C. КОМПАНИЯСЫНАН АЛУҒА БОЛАДЫ. HTTPS://WWW.MPEGLA.COM МЫНА ВЕБ-САЙТТЫ ҚАРАҢЫЗ.

E. AMR ескертпесі. Бұл өнімдегі Бейімделгіш көп жылдамдықты («AMR») кодтау және декодтау функциясы ұялы телефон арқылы дауыстық қоңыраулар шалуға немесе Windows платформасы үшін QuickTime архитектурасында жасалған кез келген телефон өнімдерінде пайдалануға лицензияланбаған. Осы өнімдегі AMR кодтау және декодтау функциясы келесілерді қоса, ұялы байланыс инфрақұрылымында пайдалануға лицензияланбаған: негізгі станциялар, негізгі станциялар контроллері/радиожелі контроллері, коммутациялық орталықтар, сондай-ақ жалпы қолданысқа арналған коммутациялық желіге және одан қосылатын шлюздер.

F. FAA ескертпесі. Apple бағдарламалық құралымен көрсетілетін әуе кемесі күйін көрсету және Ұлттық әуе кеңістігі жүйесі ақпаратының деректерін (бірлесіп «Ұшу рейсі деректері» деп аталады) Федералдық авиация басқармасы жасайды. FAA-ның алдын ала жазбаша келісімінсіз ұшу деректерін таратпауға келісесіз. FAA және Apple ұшу деректерін пайдалану мен оның дәлдігіне қатысты барлық нақты немесе тұспалды кепілдіктерден (соның ішінде сатуға және белгілі бір мақсатқа жарамдылығы кепілдіктерінен) бас тартады. Сіз FAA мен Apple корпорациясының кез келген шығын, залал, шағым, материалдық жауапкершілік, шығындар немесе айыппұлдар үшін, сондай-ақ ұшу деректерін пайдаланудан туындаған кез келген жанама, арнайы, кішігірім, кездейсоқ немесе жанама залал үшін жауапкершілікке тартылмайтындығына келісесіз. FAA ұйымы Apple бағдарламалық құралына демеушілік немесе мақұлдау жасамайды. FAA техникалық немесе жүйелік ақаулар үшін жауап бермейді және FAA ұйымына осындай мәселелер немесе операциялық трафик ағындары туралы хабарласпауыңыз керек.

G. Adobe Color Profiles пайдалану. Сіз осы Лицензияға сәйкес Apple бағдарламалық құралына кіретін Adobe Color Profile бағдарламалық құралын пайдалана аласыз, бірақ Adobe компаниясы осы Келісім бойынша Color Profiles қызметін, соның ішінде жаңартуларға немесе профильдердің немесе басқа элементтердің болашақ нұсқаларына қолдау көрсетуге міндетті емес. Жоғарыдағы 8-ші және 9-шы бөлімдердің ережелерін қоса, ADOBE ЕШБІР ЖАҒДАЙДА СІЗГЕ ЗАЛАЛ, ШАҒЫМ НЕМЕСЕ ШЫҒЫН ҮШІН ЖАУАП БЕРМЕЙДІ. Apple бағдарламадық құралымен таратылатын Adobe Color Profile бағдарламалық құралын сондай-ақ Adobe компаниясынан https://www.adobe.com бетінде жүктеп алуға болады.

H. Gracenote® Соңғы пайдаланушымен лицензиялық келісім. Бұл қолданбада немесе құрылғыда Gracenote, Inc компаниясының (Эмеривилл, Калифорния) («Gracenote») бағдарламалық құралы қамтылады. Gracenote бағдарламалық құралы («Gracenote бағдарламалық құралы») бұл қолданбаға дискілерді және/немесе файлдарды анықтауға және музыкаға қатысты ақпаратты, соның ішінде атауды, орындаушыны, тректі және тақырып ақпаратын («Gracenote деректері») онлайн серверлерден немесе кірістірілген дерекқорлардан (бірге «Gracenote серверлері » деп аталады) алуға және басқа функцияларды орындауға мүмкіндік береді. Сіз Gracenote деректерін тек осы қолданбаның немесе құрылғының соңғы пайдаланушысына арналған функциялардың көмегімен пайдалана аласыз.

Gracenote деректерін, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін тек жеке, коммерциялық емес мақсатқа пайдалануға келісесіз. Gracenote бағдарламалық құралын немесе кез келген Gracenote деректерін үшінші тұлғаларға тағайындамауға, көшірмеуге, бермеуге келісесіз. ОСЫ КЕЛІСІММЕН ТІКЕЛЕЙ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, GRACENOTE ДЕРЕКТЕРІН, GRACENOTE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН НЕМЕСЕ GRACENOTE СЕРВЕРЛЕРІН ПАЙДАЛАНБАУҒА КЕЛІСЕСІЗ.

Егер осы шектеулерді бұзсаңыз, Gracenote деректерін, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін пайдалануға арналған айрықша емес лицензияңыздың тоқтатылатынына келісесіз. Лицензияңыз тоқтатылған жағдайда, Gracenote деректерін, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін қандай да бір не толықтай пайдалануды тоқтатуға келісесіз. Gracenote компаниясы барлық Gracenote деректер құқықтарын, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін, соның ішінде барлық меншік құқықтарын өзінде сақтайды. Ешқандай жағдайда Gracenote сіз берген ақпарат үшін сізге қандай да бір төлемдер жасалуына жауап бермейді. Gracenote, Inc. компаниясы сізге қатысты осы Келісім бойынша өз құқықтарын тікелей өз атынан жүзеге асыра алады.

Gracenote қызметі статистикалық мақсаттарға сұраныстарды бақылау үшін бірегей идентификаторды

пайдаланады. Кездейсоқ тағайындалған цифрлық идентификатордың мақсаты — Gracenote қызметіне сіздің кім екеніңізді білмей-ақ сұрауларды санауға мүмкіндік беру. Қосымша ақпарат алу үшін веб-беттегі Gracenote қызметіне қатысты Gracenote құпиялылық саясатын қараңыз.

Gracenote бағдарламалық құралы және барлық Gracenote деректері сізге «СОЛ КҮЙІНДЕ» лицензия бойынша беріледі. Gracenote компаниясы Gracenote серверлерінде сақталған кез келген Gracenote деректерінің дәлдігіне қатысты ешқандай мәлімдеме немесе кепілдік бермейді. Gracenote компаниясы Gracenote серверлерінен деректерді жою немесе Gracenote жеткілікті деп санайтын кез келген себеппен деректер санаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Gracenote бағдарламалық құралында немесе Gracenote серверлерінде қателер жоқ екеніне немесе Gracenote бағдарламалық құралы немесе Gracenote серверлері үздіксіз жұмыс істейтініне кепілдік бермейміз. Gracenote сізге болашақта Gracenote ұсына алатын жаңа кеңейтілген немесе қосымша деректер түрлерін немесе санаттарды ұсынуға міндетті емес және кез келген уақытта өз қызметтерін тоқтатуы мүмкін. GRACENOTE БАРЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРДЕН, СОНЫҢ ІШІНДЕ ТАУАРДЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА, БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА, МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНА ЖӘНЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫ БҰЗБАУҒА ҚАТЫСТЫ (ЖӘНЕ ОЛАРМЕН ШЕКТЕЛМЕЙ) КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТАДЫ. GRACENOTE КОМПАНИЯСЫ СІЗ GRACENOTE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН GRACENOTE СЕРВЕРІН ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. ЕШБІР ЖАҒДАЙДА GRACENOTE КЕЗ КЕЛГЕН ЖАНАМА НЕМЕСЕ КЕЗДЕЙСОҚ ЗАЛАЛ ҮШІН, СОНДАЙ-АҚ ЖОҒАЛҒАН ПАЙДА НЕМЕСЕ АЛЫНБАҒАН КІРІС ҮШІН ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.

15. Yahoo іздеу қызметі бойынша шектеулер. Safari браузері арқылы Yahoo іздеу қызметі тек мына елдер мен аймақтарда пайдалану үшін лицензияланған: Аргентина, Аруба, Австралия, Аустрия, Барбадос, Бельгия, Бермуда, Бразилия, Болгария, Канада, Кайман аралдары, Чили, құрлықтық Қытай, Гонконг, Тайвань, Колумбия, Кипр, Чех Республикасы, Дания, Доминикан Республикасы, Эквадор, Эль-Сальвадор, Финляндия, Франция, Германия, Грекия, Гренада, Гватемала, Венгрия, Исландия, Үндістан, Индонезия, Ирландия, Италия, Ямайка, Жапония, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланд, Жаңа Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Перу, Филиппин, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Оңтүстік Корея, Испания, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Швеция, Швейцария, Таиланд, Багам аралдары, Тринидад және Тобаго, Түркия, Ұлыбритания, Уругвай, АҚШ және Венесуэла.

16. Жекелеген жүйелік қызметтерді Apple бөлімшелері көрсетеді. Apple бағдарламалық жасақтамасы шеңберінде ұсынылатын жекелеген жүйелік қызметтерді, соның ішінде FaceTime, Messages және Siri қызметін («Жүйелік қызметтер») тұрған еліңізге немесе аймағыңызға байланысты төмендегі Apple бөлімшелері көрсетеді. Тұрған еліңізге немесе аймағыңызға байланысты Жүйелік қызметтерді төмендегі Apple бөлімшелері көрсетеді:
Пуэрто-Риконы қоса алғанда АҚШ-тағы пайдаланушылар үшін — Apple Inc., мекенжайы: One Apple Park Way, Cupertino, California;
Канададағы пайдаланушылар үшін — Apple Canada Inc., 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Канада;
Мексикадағы, Орталық немесе Оңтүстік Америкадағы немесе Кариб еліндегі немесе аумағындағы (Пуэрто-Риконы қоспағанда) пайдаланушылар үшін — Apple Services LATAM LLC, мекенжайы: 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida;
Бутан, Бруней, Камбоджа, Фиджи, Лаос, Макао, Мальдив, Микронезия, Моңғолия, Мьянма, Науру, Непал, Палау, Папуа — Жаңа Гвинея, Оңтүстік Корея, Соломон аралдары, Шри-Ланка, Тонга және Вануату елдеріндегі пайдаланушылар үшін — Apple Services Pte. Ltd, мекенжайы: 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086;
Жапониядағы пайдаланушылар үшін — iTunes K.K., мекенжайы: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo;
Австралиядағы немесе Жаңа Зеландиядағы, соның ішінде олардың кез келген территориясындағы және байланысқан юрисдикцияларындағы пайдаланушылар үшін — Apple Pty Limited, мекенжайы: Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Австралия және
барлық басқа пайдаланушы үшін — Apple Distribution International Ltd., мекенжайы: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ирландия Республикасы.

EA2005
11.07.2026

Құқықтық қосымша

Аустралия

Аустралиядағы тұтынушылар үшін осы Лицензиядағы ешнәрсе Аустралияның тұтынушылар туралы заңы (соның ішінде тұтынушы кепілдіктері) бойынша сіздің заңды құқықтарыңызға әсер етпейді немесе әсер етпеуі керек.

Егер Аустралияда FaceTime немесе iMessage пайдалансаңыз, бұл қосымша шарттар осы қызметтерді пайдалануыңызға қолданылады. Сіз FaceTime не iMessage қызметтерін Аустралия Онлайн қауіпсіздік Актісі, қатысты eSafety ендіру стандарттары мен талаптар тыйым салатын контент санаттарын жіберу, жасау, тарату, сақтау, сұрау салу немесе оларға қол жеткізу үшін пайдаланбауға келісесіз. Мұндай санаттарға тыйым салынатын дәрежеде мынадай контент түрлері кіреді: балаларға қатысты жыныстық зорлық-зомбылық немесе қанау туралы материалдарды қамтитын; террористік актілерді насихаттайтын, ынталандыратын немесе оған көмектесетін; заңсыз әрекеттерді жоспарлайтын немесе оған көмектесетін; қылмыстық немесе зорлық-зомбылық туралы материалдарды қамтитын; есірткіні зиянды пайдалану немесе нашақорлықты сипаттайтын, бейнелейтін, көрсететін немесе басқаша қарастыратын есірткіге қатысты зиянды немесе заңсыз материалдарды қамтитын; оларды теріс пайдалану немесе насихаттау туралы егжей-тегжейлі нұсқауларды негізсіз беретін. Алаяқтықтың алдын алу жөніндегі құқықтық негізге сәйкес реттелетін цифрлық қызметтер алаяқтықтың алдын алу, оны анықтау, жолын кесу және оған ден қою үшін тиісті шаралар қабылдауға, сондай-ақ басқару және есептілік талаптарын орындауға міндетті. Алаяқтықтың алдын алу туралы толық ақпарат алу үшін apple.com/au/legal/more-resources бетіне өтіңіз. Apple келесі жағдайларда сіздің FaceTime және iMessage қызметтерін пайдалануыңызға жол бермеу (соның ішінде FaceTime және iMessage қызметтерін пайдалануыңызды уақытша немесе біржола тоқтату, осы қызметтерді пайдалануға шектеулер енгізу) құқығын өзіне қалдырады: Apple тарапынан алаяқтық әрекеттеріне қатысты негізді күмәннің туындауы немесе сіздің осындай контентті жіберу, жасау, тарату, сақтау, сұрату не пайдалану әрекеттеріңіз. Сондай-ақ, есептік жазбаңыз арқылы немесе құрылғыңызда FaceTime және iMessage қолданбаларын кез келген пайдалануыңыз осы Лицензияның шарттарын бұзбауына жауапты екеніңізге келісесіз.

Жапония

Осы лицензияның кез келген басқа шарттарына қарамастан, Жапонияның тұтыну шарттары туралы заңы қолданылатын жағдайда Apple компаниясының келісімшартты бұзуынан немесе Apple жасаған құқық бұзушылық салдарынан туындаған залал үшін Apple жауапкершілігін шектейтін шарттар (мұндай залал Apple компаниясының қасақана теріс қылықтарынан немесе өрескел немқұрайлылықтан туындаса), қолданылмайды.

Корея

Apple корпорациясының Кореяға қолданылатын Орналасқан жер ақпараты қызметі мен орналасқан жерге негізделген қызметті пайдалану шарттары

Apple өнімдері мен қызметтеріне арналған Apple ұсынатын орналасқан жерді анықтау қызметтерін пайдалануға қолданылатын шарттар төменде көрсетілген. Келесі пайдалану шарттары кез келген қолданыстағы Apple Бағдарламалық құралының лицензиялық келісімдерімен, мобильдік байланыс операторының өтініш формасына енгізілген орналасқан жері туралы ақпаратты жинауға келісіммен, сондай-ақ iPhone құрылғысымен және басқа да тиісті Шарттармен бірге қолданылады.

1. Қызмет ақысы. Apple корпорациясы Apple шығаратын және сататын өнімдерді пайдаланушыларға қосымша ақысыз орналастыру қызметтерін ұсынады.

2. Қызмет мәліметтері. Пайдаланушының келісімімен Apple және үшінші тарап қолданбалары мен веб-сайттары үшін құрылғының немесе элементтің ағымдағы орналасқан жеріне негізделген ақпаратты жинауға және пайдалануға мыналар сияқты орынды анықтау қызметтерін ұсынады: (i) пайдаланушыларға картадағы орнын анықтауға мүмкіндік беретін карта қолданбасы; (ii) пайдаланушыларға фотосуреттер немесе бейнелер түсіру орнын қосуға мүмкіндік беретін камера қолданбасы; (iii) компас қолданбасы; (iv) пайдаланушыларға құрылғының орналасқан жері дерегін бөлісуге немесе жоғалған құрылғыны не затты табуға мүмкіндік беретін қолданба; және (v) Apple немесе сыртқы әзірлеушілер әзірлеген орналасу технологиясына қатысты қолданба. Егер пайдаланушы Apple өнімдерінің орналасқан жері туралы ақпаратты беретін кез келген сыртқы қолданбаны немесе қызметті пайдаланғысы келсе, мұндай қолданбада немесе қызметте пайдаланылатын орын туралы ақпарат үшін пайдаланушы тиісті әзірлеушінің немесе қызмет провайдерінің лицензиялық келісімімен

және құпиялылық саясатымен таныс болып және оны қадағалауы керек екенін ескеріңіз.

3. Орналасқан жер туралы ақпарат. iPhone сияқты орналасу орны функциялары мүмкіндіктері бар Apple өнімдері Apple компаниясының орналасу технологиясының дәлдігі мен өнімділігін арттыруға пайдалану үшін әлсін-әлсін маңайдағы Wi-Fi кіру нүктелері мен ұялы байланыс мұнараларының (құрылғы қолдайтын жерлерде) геотегтелген орындарын анонимді және шифрланған түрде Apple компаниясына жібереді. Бұл ақпарат пайдаланушы Wi-Fi немесе ұялы желіге қосылған кезде ғана беріледі. Геотегтелген анонимді орындарды қоспағанда, пайдаланушылар орынды бөлісуді, құрылғыны немесе затты жоғалған деп белгілеуді немесе «Соңғы орынды жіберу» мүмкіндігін қосуды таңдаған кезде, «Орналасқан жерімді табу» сияқты қызметтермен жеке орын туралы ақпарат бөлісіледі және шифрланған күйінде Apple серверлерінде 24 сағатқа дейін сақталады.

4. Орналасқан жер ақпаратын жинау және сақтау мерзімінің мақсаты

Apple пайдаланушыға орналасқан жер қызметтерін ұсыну үшін орналасқан жер ақпаратын сақтайды. Apple корпорациясы орналасқан жер ақпаратын жинау және пайдалану мақсатына жеткенде және мұндай деректерді сақтаудың қажеті болмағанда орналасқан жер ақпаратын жояды.

5. Пайдаланушылардың және заңды қамқоршылардың құқықтары және мұндай құқықтарды жүзеге асыру әдістері

Пайдаланушылар кез келген уақытта «Параметрлер > Құпиялық және қауіпсіздік > Орынды анықтау қызметтері» тармағына өту арқылы Apple корпорациясының құрылғысындағы орынды анықтау қызметтерін басқара алады. Пайдаланушының орналасқан жер қызметтерін бақылау құқығы туралы қосымша ақпарат https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/ бетіндегі Apple «Орналасқан жер қызметтері және Құпиялық» бөлімінде берілген.

Жеке ақпаратқа қатысты пайдаланушының және заңды қамқоршылардың құқықтары туралы ақпараты https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr бетіндегі Apple Құпиялық саясатының Корея қосымшасында берілген.

6. Пайдаланушыларға олардың тағайындалған үшінші тараптарына орналасқан жер ақпараты туралы хабарлау туралы мәліметтер

Пайдаланушының келісімінсіз оның құрылғысынан үшінші тұлғаларға орналасқан жер ақпараты жіберілмейді. Егер пайдаланушы келіскен тағайындалған үшінші тұлғаларға орналасқан жер туралы ақпарат берілсе, пайдаланушыға хабарланады.

7. Орналасқан жері ақпараты журналдарын сақтау негіздері және мерзімі

Apple және Apple құрылғылары орналасқан жер ақпаратын жинауды, пайдалануды және беруді растайтын жазбаларды кемінде 6 ай бойы сақтайды.

8. Заңға сәйкестік. Apple корпорациясы тиісті заңдар мен ережелерге сәйкес орналасқан жер қызметтерін көрсетуге байланысты міндеттемелерді өз мойнына алады.

9. Байланыс ақпараты. Егер орналасқан жер қызметіне қатысты қандай да бір сұрағыңыз не мәселеңіз болса, Apple Korea Ltd. компаниясына хабарласыңыз.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
39F, ASEM Tower (06164)
Тел: +82 2 6712 6700

<u>Ұлыбритания</u>

Егер Ұлыбританияда Apple бағдарламалық құралы мен қызметтерін пайдалансаңыз, бұл қосымша шарттар сіздің пайдалануыңызға қолданылады.

1. Заңсыз контент

Apple компаниясы пайдаланушыларды заңсыз контенттен қорғау үшін әртүрлі жүйелер мен процестер әзірлеген. Олар Apple корпорациясы Apple Бағдарламалық құралының функциясының немесе Қызметінің сипатына және пайдаланушыларға төнетін қауіп-қатер деңгейіне қарай ұйғаруына байланысты Apple Бағдарламалық құралына немесе Қызметтеріне қолданылуы мүмкін. Бұл жүйелер мен процестерге, мысалы, функцияларды бұғаттау, адам жасайтын модерация немесе пайдаланушылардың белгілі бір функцияларды өшіру мүмкіндігі кіруі мүмкін. Кейде проактив технология пайдаланушыларды кескінді анықтау технологиясы сияқты заңсыз контенттен қорғау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Осы сақтық шараларының кейбірі, мысалы, қолжетімді шағым жіберу құралдары, Apple Бағдарламалық Құралы мен Қызметтерінде елеулі заңсыз контенттің барынша қысқа уақыт болуына арналған. Осы мақсат үшін ауыр заңсыз контент терроризм контентін, балаларды жыныстық қанау және оларға зорлық-зомбылық көрсету контентін және басқа да зиянды контентті қамтиды. Apple корпорациясы Apple заңсыз деп санайтын Apple Бағдарламалық құралы мен Қызметтеріндегі контент туралы ескерту алғаннан кейін немесе бұл жөнінде хабардар болғаннан кейін контентті жылдам жоюға арналған пропорционалды жүйелер мен процестерді пайдаланады.

Егер Apple Бағдарламалық Құралы мен Қызметтерін пайдалану кезінде сіз заңсыз деп ұйғаратын контентті көрсеңіз, ол туралы https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html бетінде көрсетілген процестерді орындау арқылы хабарлауға болады. Сіз шағымды жібергеннен кейін, Apple оны Apple құқықтық міндеттемелері мен осы Лицензиясына қатысты қарап шығады. Қарап шыққаннан кейін, Apple контентті өшіріп, Apple сәйкес не қажет деп ұйғарған басқа да қадамдарды орындауы мүмкін.

2. Заңсыз контент туралы есептер және дау-дамайлар
Егер Apple Бағдарламалық құралында не Қызметтерінде контент жасасаңыз, жүктеп салсаңыз не бөліссеңіз, келесі жағдайларда https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html бетінде берілген қадамдарды орындап, шағым жібере аласыз: (a) контентіңіз Apple Бағдарламалық құралынан немесе Қызметтерінен жойылса немесе контентіңіз заңсыз контент деген негіздемеге сәйкес ескерту алсаңыз немесе Apple Бағдарламалық құралына немесе Қызметтеріне кіру немесе пайдалану мүмкіндігіңіз тоқтатылса, оған тыйым салынса немесе шектелсе; немесе (b) егер Apple қолданатын кез келген технология контентіңіздің жойылуына немесе кіру рұқсатының шектелуіне әкелсе және мұны Лицензия қарастырмаған немесе оны бұзады деп санасаңыз.

Сондай-ақ Apple корпорациясы заңсыз контентке, контент туралы шағым жіберуге, пайдаланушылардың заң шеңберіндегі сөз бостандығы құқығына немесе пайдаланушылардың жеке өміріне қатысты өзінің заңды міндеттерін орындамайды деп ойласаңыз, шағым жібере аласыз.

Сіз есепті жібергеннен кейін, Apple шағымыңызды Apple құқықтық міндеттемелері мен осы Лицензиясына қатысты қарап шығады. Қарап шыққаннан кейін Apple шағымыңызға сәйкес әрекет ету не әрекет етпеу туралы шешім қабылдайды. Сондай-ақ Apple орынды деп санаған басқа да қадамдарды және шағымыңыздың нәтижелері туралы хабарлайды.

Егер сіз Apple Бағдарламалық құралынан немесе Қызметтерінен шеттетілсеңіз немесе пайдалану рұқсатыңыз тоқтатылса немесе сіз жасаған, жүктеген немесе бөліскен контент осы Лицензияға қайшы келетіндей Apple Бағдарламалық құралынан немесе Қызметтерінен жойылса немесе оған кіру рұқсаты шектелсе, келісімшартты бұзғаны үшін іс қозғауға құқығыңыз бар.

Apple Pay және Wallet шарттары мен талаптары
Apple Pay функциясы мен Apple Wallet қолданбасын пайдалануыңыз Apple Pay және Wallet Шарттары мен талаптары арқылы реттеледі және оларды https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/ бетінен көре аласыз. Apple Pay немесе Wallet қызметін пайдалану арқылы сіз осы шарттарға келісесіз.

APPLE ЖӘНЕ APPLE КОМПАНИЯСЫНЫҢ ТИІСТІ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРЫ
Apple немесе Apple компаниясының үлестес тұлғаларының бірі Қызметтерге қатысты сізбен байланысуы қажет болған жағдайда, хабарландыруларды электрондық пошта арқылы алуға келісім бересіз. Сіз бізден электрондық түрде алынған кез келген осындай хабарландырудың заңнамада көзделген байланысқа қатысты талаптарға сәйкес келетініне келісесіз.